

LABORAL

Martina Meleda B. – 2023 – Gonzalo Díaz

9/08

¿Qué requiere uno para vivir? Todo tiene que estar armado en un **ser social**, el cual quiere de los otros y por eso, requiere establecer un orden. Cuando nos ordenamos como sociedad, tenemos que distribuir las labores de trabajo que requiere la sociedad y de ahí nace el trabajo mismo que hace cada uno de nosotros, nuestra función es este trabajo. Es una especie de ocupación distribuida, el esfuerzo humano aplicado a la creación de riquezas.

Debemos regular o establecer el trabajo como un órgano jurídico o una forma jurídica, y para eso, debemos partir definiendo lo que nosotros creemos o como vamos a ver el derecho del trabajo.

Def. la rama del derecho que trata o estudia en forma principal de regular tuitivamente las situaciones de las personas naturales de modo total o parcial, que obliga su capacidad de trabajo durante un tiempo a otra persona, natural o jurídica, que retribuye o remunera esos servicios.

En ese sentido vamos a entender que el trabajo que vamos a ver siempre es remunerado. Porque hay trabajos que no lo son. Vamos a aplicar el trabajo jurídicamente a la creación de riquezas, que haya una retribución por lo que yo haga, que me paguen.

En ese sentido la humanidad, siempre ha existido. Pero si nos vamos a la antigüedad, Roma, nos vamos a encontrar que en general, **el trabajo no era remunerado**, porque lo realizaban los esclavos principalmente, y no se les pagaba. Eso fue variando en nuestra historia y luego entramos en una edad en donde el feudalismo. Luego pasamos a los gremios (donde se organizaba un oficio, ese era enseñado por otra y así había un seguimiento de los oficios). Post guerra la producción se hace más masivamente, a nivel general.

Las condiciones de trabajo van variando y cambiando, en donde el derecho común (civil) ya no sirve o las sociedades considerando que no cumple el propósito de lograr ordenar jurídicamente las relaciones laborales. Porque la relación laboral en ese momento se basaba en la autonomía de la voluntad las partes disposición que hacer o no hacer). Eso no bastaba. Y ¿Por qué no es suficiente? Porque las partes son desiguales y en ese sentido, el derecho común o civil no sirve. La evolución de la humanidad va ganando derechos, y los trabajadores van ganando pasos de seguridad jurídica.

En nuestro derecho, se basa en 2 principios:

1. **Social**: no somos un derecho imparcial. No somos un derecho que no toma un partido, acá la justicia no es ciega y ve a una de las 2 partes en desmedro de la otra, la cual es el trabajador. Es una protección social al trabajador.
2. **Económica**: que por mucho que uno quiera imponer una protección o defensa, ella puede no ser rentable y si no es rentable, no se establece, porque puede afectar el trabajo. Porque si no hay plata para responder por esos derechos, esos derechos ya no sirven.

En la evolución llega el momento en que la sociedad dice que esto se tiene que regular y se crea el derecho del trabajo, que va creciendo. Estos 2 principios lo hacen crecer. Y a medida que crece y se desarrolla la sociedad, el derecho del trabajo crece.

Por eso tenemos la necesidad de un derecho laboral y tenemos etapas de expansión del derecho laboral que internamente hemos intentado establecerlas como o darles o cierta claridad a cada etapa, lo cual no es muy así.

ETAPAS

1. Internacionalización del derecho del trabajo:

Nace después del tratado de Versalles después de terminada la 1ª WW se produce un conflicto muy importante. Los exguerreros o militares vuelven a sus respectivas localidades y no existe trabajos, están devastados. Y dentro de este tratado, que pone el fin a la guerra, también se crea la **OIT** (organización internacional de trabajo) y busca establecer los principios, reglas y formas por las cuales uno va a llevar a cabo el derecho del trabajo y la OIT se conforma de una **forma tripartita** → en donde ve a los trabajadores, empleadores y los estados como iguales.

La **OIT** establece 4 grandes principios:

- a. No discriminación: los trabajadores tienen que ser entendidos como iguales entre ellos
- b. Libertad sindical:
- c. Erradicación del trabajo forzoso: ha hecho que prácticamente no exista o este muy limitado.
- d. Erradicación del trabajo infantil: en donde las legislaciones han ido evolucionando y cambiando.

La OIT funciona como:

- a. **Asistencia pública**: los países más pobres o limitados económicamente para desarrollar su derecho laboral, piden ayuda directa o indirecta por tratados o formas de cooperación.
- b. **Función normativa**: en donde dictan ciertas normativas en forma de tratados internacionales y que los países los acogen/adhieren. Van desde la OIT a los países

Internacionalización de la Iglesia Católica

La Iglesia empieza a señalar o a remecer a la sociedad señalando que estamos mal y que hay que hacer cambios. Y que hay que ir pro la protección del trabajador y su dignidad. Distintos papas van en definitiva estableciendo cosas en ese sentido.

Hay un desarrollo en donde se dice que estamos mal y que hay que cambiar.

2. **Constitucionalización de los derechos laborales**: Elevan jurídicamente el derecho del trabajo y eso en definitiva le pone un valor mayor.
3. **2da internacionalización del derecho del trabajo**: Dentro de los derechos del hombre, están los derechos del trabajo. Elevamos el derecho del trabajo y los desparramos como derechos importantes de proteger.
4. **3era internacionalización del derecho del trabajo**: Tiene que ver con que los tratados hacen valer estos tratados.
5. **Pacto social**: Dentro de los distintos países, se ponen de acuerdo de cómo van a enfrentar la situación social de los trabajadores. Es para llegar a ciertos acuerdos determinados sobre ciertos temas de los trabajadores. Estaba metida la SOFOFA, la CUT y el E° → tripartito. Son acuerdos importantes como el sueldo mínimo
6. **Flexibilidad laboral**: Con que la norma laboral se va adecuando a la sociedad y a las situaciones económicas de cada país. Es decir, los derechos laborales se van flexibilizando,

siempre intentado avanza y mejorarse, en el tiempo. Y las normas se van regulando y desregulando dependiendo de la situación de cada país.

Nosotros hemos tenido varias crisis económicas y las crisis llevan a una eliminación o limitación de los derechos laborales. Se desregulan temas y se regulan temas dependiendo de la necesidad del país.

7. **Irrupción de la tecnología o los medios tecnológicos**: Empieza a cambiar el derecho laboral. Ahora hay limitación del teletrabajo, una ley que es necesaria hoy en día, antes no.

10/08

PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL

Definición de principio: Lo que uno busca con un enunciado lógico y coherente, extraídos de las ordenaciones sistemáticas de las normas que viene a crear o establecer, del cual sostiene una regla de validez general

Que en definitiva sea una regla general. Son las matrices o las bases. Hay muchas normas que recogen principios, pero no hay una norma que diga “el principio es”. ¿Para qué sirven? En general, se hablan de 3 funciones:

1. **Interpretabilidad**: interpreta el derecho.
2. **Normativa**: como fuente supletoria del derecho
3. **Informadora**: inspira el derecho

El derecho laboral hay principios generales y específicos que incluyen e inspiran al derecho del trabajo. En ese sentido tenemos ciertos principios.

Hay autores que han hablado de ciertos principios en materia laboral: no son todos ni excluyentes, que no son solo del derecho laboral, ni son los únicos. Hay grandes derechos que inspiran todo el derecho, y por eso también inspiran el derecho laboral. Hay principios que no son propios del derecho laboral.

PRINCIPIOS

1. PRINCIPIO PROTECTOR

Determina al derecho laboral. Significa que, en derecho laboral, protege al trabajador y en ese sentido, cuáles son las **características** mismas del derecho laboral.

- a) Es un **derecho nuevo**: es nuevo porque no nace naturalmente con el derecho.
- b) También es un **derecho realista**: que ve las cosas como son
- c) Es **autónomo**: se separa del resto de los derechos. Es parte del derecho privado, pero sus normas son irrenunciables, son normas de OP.
- d) Es un **derecho universal**: que tiene principios generales
- e) Es un **derecho clasista**: porque se pone en el lugar de que las partes no son en definitiva iguales. Hay una de las 2 partes, que tiene que entrar a proteger, el cual es el trabajador. Las normas no son normas que van con un carácter de decisión, por eso se establece el principio de protección.

Este principio se **subdivide en 3**:

- **In dubio pro-operario**: El juez o interpretador de la norma, dentro de varios sentidos, que puede tener la norma, él debe siempre elegir el que más favorezca al trabajador. Eso implica que el juez, parte parcialmente su interpretación.
- **Norma más Favorable**: A veces tenemos más de una norma. Con distintas normas, yo voy a buscar la más favorable o la que favorezca más al trabajador, y en ese sentido, cuando hay más de 1 norma aplicable, hay que aplicar la que más favorezca al trabajador. El problema es que hay normas de diferente embargadura e importancia dentro del sistema jurídico, y puede ser que una norma común vaya en contra de una norma constitucional. Pero se salta este principio de derecho, y se aplica la más favorable. El juez tiene una manga de libertad para elegir la que sea más favorable, incluso uno se podría saltar la jerarquía de las normas con este propósito. Esto se resuelve con el TC. La sana crítica es una máxima de la experiencia aplicada por el juez, mi experiencia mi lógica. Que el juez juzga por lo que cree. Tiene criterios, pero son los criterios del mismo juez.
- **La condición más beneficiosa**. Implica que una norma, no puede afectar una situación ya existente de un trabajador. Eso va en contra de los principios generales del derecho: porque cuando modifico una norma, modifico las condiciones. Pero acá dice que siempre hay que velar por aplicar la norma que más beneficia al trabajador. Siempre las nuevas normas deben respetar el estado o la situación del trabajador. Es como los derechos adquiridos. Si uno tiene un derecho, lo mantiene.

“*El trabajador siempre gana*” es porque la interpretación y que la **norma siempre beneficie al trabajador** y por eso el derecho comercial es difícil, porque mientras castigan al empleador, al trabajar lo perdonan por la misma situación. Esto es porque el derecho laboral, proteger al trabajador y es un derecho clasista, y que hay una parte que hay que proteger y eso es el trabajador

2. **PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD**

“*Los derechos del trabajador son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo*” (Art 5). **La autonomía de la voluntad no existe en materia laboral**, porque no se puede renunciar a los derechos, aunque no lo quiera. El empleador va a llegar a condiciones que el trabajador va a llegar a aceptar. Porque todos, porque si las condiciones son beneficiosas para trabajar, uno trabaja. El trabajador, si lo necesita acepta malas condiciones (porque entre tener poco y no tener, es mejor tener poco), pero por lo general, uno negocia sus condiciones hasta que a uno le guste para poder aceptar el trabajo.

Porque si no uno renuncia a todos sus derechos, por eso el principio de irrenunciabilidad. Uno renunciaría a sus vacaciones si es que te las pagan y te las pagan bien. Cuando la situación económica es mala, los derechos laborales son los primeros derechos que el trabajador transa, porque quiere recibir un sueldo a fin de mes. Cuando la situación económica es mala, la crítica a los derechos laborales baja.

3. **PRINCIPIO DE CONTINUIDAD**

El contrato es un **trato sucesivo**: se va perfeccionando a medida que se va realizando, a medida que se va gestionando. El legislador y el derecho mismo busca que se mantenga la continuidad de la relación laboral, que se mantenga en el tiempo). Para poder determinar que hay un principio de continuidad hay que distinguir entre los distintos tipos de trabajo, pues es una prestación de tipo sucesiva. El contrato cambia, y eso significa que su perfección se mantiene indefinidamente, lo que sería la regla general.

Artículo 159 nº4 Código del Trabajo (busca que se mantenga el contrato en el tiempo). Son condiciones para que un contrato de plazo definido se vuelva indefinido.

- a. El trabajador siga prestando servicios después de haber terminado su contrato plazo fijo indefinido: Si un trabajador, sigue trabajando a pesar de que su contrato tenía plazo definido, su contrato se vuelve de plazo indefinido.
- b. La segunda renovación de contrato pasa a ser de plazo fijo indefinido. Art 259
- c. Haber prestado servicios 12 meses o más en dos contratos o más de trabajo o discontinuos en un período de 15 meses, lo transforma en indefinido.

En lo referente a los **contratos a plazo fijo**, no pueden durar más de un año. Aquí se busca limitar el plazo fijo. La ley tiende a estar a favor del contrato indefinido, pues se busca que la relación laboral se mantenga en el tiempo, transformando los contratos de plazo fijo o limitándolos para que se transformen en indefinidos.

Aquel trabajador que tiene un contrato a plazo fijo y venció el contrato un determinado día y al día siguiente va a trabajar, de inmediato este contrato se transforma en indefinido por el solo efecto de la ley (el legislador aquí busca aplicar la continuidad). La idea es que el trabajador permanezca en el puesto de trabajo, salvo que exista una causal que le ponga termino.

4. **PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD**

La primacía de la realidad consiste en **que se debe entender lo que realmente es**, y no lo que aparenta ser. Este principio que va contra el fraude de la ley y el declarar cosas contra la realidad. Su característica principal, del trabajo, es que el contrato, no es un contrato solemne ni formar, sino que se perfecciona con el consentimiento y como es así, uno debe revisar lo que realmente se quiere hacer y no lo que dice el contrato. Hay que dilucidar lo que realmente se quería.

Cláusulas tácitas: son repeticiones, como un tipo de costumbre en materia laboral, sin modificar el contrato, llevo a cabo ciertos actos que son distintas a lo que señala el contrato. En materia laboral prima lo que se hace, por sobre lo que dice el contrato. Alguna modificación del contrato de trabajo o las condiciones del contrato que no son escritas. Estas, generalmente están en beneficio del trabajador. Se dice que la repetición de actos modifica el contrato, por las cláusulas tácitas. Esto se vale por la primacía de la realidad.

5. **RAZONABILIDAD**

Lo contratos se entienden que entender como razonablemente son y no como están escritos. Porque uno puede escribir cualquier cosa, como que un trabajador trabaje 30 horas al día, y eso es imposible.

Lo que busca el legislador es incorporar dentro de estas normas y dentro de estos principios lo que razonablemente es. Uno no puede establecer condiciones que no se pueden cumplir, porque no son razonables. Obliga al trabajador a procurar el bien de la empresa (fidelidad subjetiva)

6. **PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN**

La discriminación no es per se, el tema es que **hay ciertos motivos de discriminación**, que, en materia laboral, son ilegales o no están aceptados por la ley. Se dice que de acuerdo a las condiciones del empleo se podría discriminar por ejemplo en relación a la capacidad. A uno no le importa la

discriminación hasta que le pasa a uno. Arbitraria es que se hace sin ningún fundamento, es igual que ilegal.

Cuando a uno lo discriminan, ahí se siente lo que es. Todos somos susceptibles de ser discriminados, nadie está libre de serlo. Y cuando uno lo es, ahí uno entiende porque el legislador mete mano en este tema. Si yo le dejo ese arbitrio a el jefe, al dueño o al superior, puede ser ilegal y arbitrario. **La normativa busca cierta igualdad ante la ley**, en donde uno no sea separado o alejado. Se le niega ciertas opciones personales, para tener un trabajo. Eso es lo condenable.

La relación laboral es una relación personal. Por eso la ley permiten que, en ciertas relaciones laborales, se permite que se despidan trabajadores sin un fundamento. Naturalmente, uno se aviene más con unos y menos con otras, eso le pasa a todo el mundo.

Artículo 2, incisos 3, 4 y 5:

“Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación.

Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.”

Cada vez van creciendo más cosas, y crean más cosas para discriminar. Son 24.

16/08

7. BUENA FE

El **obrar correctamente**, como una persona honorable y diligente. Actuar creyendo que es lo correcto, pero lo correcto no es para todos lo mismo y ahí hay un conflicto. Y hay 2 tipos de buena fe:

- a. **Objetiva** → lealtad. Se refiere a lo que físicamente se hace o se lleva a cabo (uno hace algo que daña). Lealtad que yo le tengo a mi empleador:
 - Coimas: plata que se le da a un trabajador para hacer un cierto trabajo.
 - Competencia Desleal
 - Guardar secreto
- b. **Subjetiva** → fidelidad. Se refiere a lo que uno piensa que debe hacer (cuando uno hace algo que es más discutible, pero que también es malo, es subjetivo). Yo no voy a hacer algo que va en contra de mi fidelidad hacia la empresa.

Hay 4 formas de aplicar la buena fe:

- a. **Contratos**: Los contratos deben interpretarse y celebrar de manera de buena fe. Art 1546 CC. Nosotros debemos celebrar los contratos tratando de que se obtenga el objeto de los contratos, se hace para que se cumpla y se lleve a cabo. Los contratos laborales, las partes deben hablar claro. Como casi siempre los hacen los empleadores, las cláusulas casi siempre se van a interpretar a favor del trabajador

- b. **Abusos del derecho:** cuando yo a través de un acto que es legal, que esta aceptado, yo vengo a entorpecer o buscar un objetivo distinto del que establece la ley. Es como que yo haga 2 contratos de 30 horas para el mismo trabajador, y que la jornada laboral es de 45 horas, como máximo laboral. Es que, a través de mecanismos correctos, consigo un objetivo incorrecto. Si sumo los 2 contratos, estoy abusando. La buena fe permite no cumplir con estos contratos, pues si bien uno quería cumplir, se hace imposible hacerlo debido a una situación extraordinaria fuera de lo normal que hace imposible cumplirlo.
- c. **Teoría de la imprevisión:** es que, a través de un contrato, por circunstancias externas a las partes, ese contrato se transformó en absolutamente oneroso para una de las partes, por lo que no puede seguir cumpliéndolo. Se dice de la imprevisión, porque las circunstancias no se podían prever. La buena fe en la ejecución de este contrato evita que una de las dos partes se aproveche del perjuicio del otro.
- d. **Teoría de actos propios:** a través de un acto que ambas partes señalan como legítimo y justo, las partes asumen en sus relaciones una determinada regla y condición, posteriormente las mismas partes, o una parte, cambia los efectos y los hechos que históricamente hacían.

El silencio en materia laboral no otorga nada. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son irrenunciables.

17/08

8. PRINCIPIO DE DIGNIDAD

La dignidad como principio, es un principio relativamente nuevo en materia del trabajo, pero su nacimiento y descubrimiento como origen, en la doctrina social de la Iglesia ya existía, y ha tomado cada vez más fuerza en todo el derecho.

¿Qué es la dignidad? La dignidad **emana de la naturaleza humana**. Es un fundamento del ser humano. Es un elemento propio del ser humano y por eso el trabajador tiene per se, tiene dignidad por ser persona. Y por eso se debe cuidar a esa persona. La dignidad es inherente a la persona. Partiendo desde esa base – de que la dignidad nace de la persona – toda persona tiene dignidad y esa dignidad se acopia o la lleva, o se integra a la persona.

El trabajo mismo es lo que ayuda a dignificar y ayuda a desarrollarse a uno como persona, es una cosa propia. Cuando uno hace algo bien, es como que a uno le da algo que lo pone feliz y contento, y esa felicidad es interna. Cuando uno hace algo bien, uno participa en la creación, porque hay algo propio y natural de uno cuando hace las cosas bien. Y cuando uno hace el trabajo bien, hay algo que lo eleva a uno, a un rango superior.

El trabajo mismo ayuda a la población, y es cualquier tipo de trabajo. Hay que trabajarlo para lograr el objetivo, no es lo mismo que recibirlo. Uno tiene que recibir los conocimientos, masticarlos y aplicarlos.

La dignidad le da un valor especial al trabajo. La dignidad viene intrínsecamente en la persona del trabajador. Por eso el marco legal del trabajador, le dice que no puede ser vulnerada su dignidad. Y la misma dignidad del trabajo tiene su fundamento en la persona que le da ese valor. Esta protegida la persona a través del principio de dignidad y por eso mismo, no se puede abusar de ella.

El trabajo es un ejemplo de la dignidad que tiene la persona como trabajador. El trabajo va a ser el testimonio de la dignidad de la persona, y esa dignidad va a ayudar a mejorar nuestra sociedad del trabajo (que nuestra sociedad progrese y se desarrolle). No es lo mismo decir “*estoy cargando piedras*”, que “*estoy construyendo una catedral*”. Si se deshumaniza el trabajo, lo que se tendrá es que es un valor económico y, por tanto, el ser humano se podría vender en todas sus formas. Esto

obliga a nuestra legislación a establecer límites, que tienen que ver con el derecho. La dignidad es un principio y en definitiva infunde en el derecho del trabajo, en cuando, **el derecho del trabajo tiene como eje central al trabajador.**

La primera en tocar la dignidad como principio, es la DSI, tratando al trabajador como hijo de Dios y parte de la creación del mundo. Ha intentado siempre de poner en el centro a la persona y la protección de ella → *Rerum Novarum*.

Desde hace mucho tiempo se va masticando este principio, pero ¿para qué sirve? Deja fuera del trabajo, todas aquellas relaciones que en definitiva ataquen o perjudiquen al ser humano. **El trabajo es el medio por el cual el ser humano se desarrolla integralmente.** Entonces el trabajo inhumano o que no cumpla con los requisitos de la protección del trabajador, debe ser eliminado y extirpado de la sociedad. Y aquí empieza el tema de la justicia, si es justo o no saltarse la dignidad. Si uno se la salta, comete una injusticia y ella debe ser reparada legalmente. la caridad comienza donde termina la justicia. Primero hay que darle a cada uno lo suyo y luego ver la caridad.

La DSI no se mete en las cosas terrenales, simplemente de orientaciones, entonces no da reglas. Hay que ir descubriendo cuales son los caminos que nos lleven al objetivo y en manera en que esos caminos no atenten contra la dignidad del trabajador.

El artículo 2 del Código del Trabajo señala que **debe protegerse la dignidad del trabajo.** Este principio que señala que cualquier acto que es contrario a la dignidad humana, es contrario al derecho del trabajo.

- Juan Pablo II: “*la mayor dignidad es no tener trabajo*”

Cuando hablamos de dignidad en el trabajo, hablamos en el aspecto filosófico. Esto se enrosca muy bien con lo que es el derecho del trabajo. El derecho de trabajo es de mínimos, en donde hay un límite de aplicación y de desarrollo del derecho laboral. La autonomía de la voluntad queda seriamente limitada a la o acción de ciertas acciones que el legislador ha dicho que no son correctas y en ellas, el fundamento de la dignidad de la persona.

El legislador protege al trabajador en su forma y en su trato. Y las leyes van naciendo una tras otra, buscando ir en *pos* de esta protección jurídica.

En ese desarrollo, la dignidad es una especie de límites, con respecto a estos derechos fundamentales de la persona, que tienen que ver con su dignidad. La persona es digna por ser persona, también por eso tiene derechos inherentes a ella y que deben ser protegidos y la ley, crea acciones de protección: TUTELA LABORAL → protege los derechos de los trabajadores

EVOLUCIÓN DEL DERECHO LABORAL EN CHILE

El nacimiento es que nace por la necesidad de proteger el trabajador y de otros derechos.

1. **Leyes de indias y el sistema de encomienda:** Leyes de Indias y el sistema de encomienda: son las primeras leyes que aparecen en Chile. Es una siempre conjunción, es un desarrollo económico con un adoctrinamiento o muestra religiosa. Y que nacen las encomiendas.
2. **Independencia (período colonial):** nos independizamos de las leyes de España. Se entiende que la relación laboral es una relación civil. Al comenzar la independencia se independizan las normas con España, pero laborales no, porque se entiende que es una relación civil. Sin

embargo, el desarrollo de nuestra potencialidad económica como país (minero) empieza a obligar a tomar medidas en relación al tema laboral. Los trabajadores que tenían grandes remuneraciones y sistemas de protección comienzan a disminuir porque el negocio comienza a caer. económicamente ya no es sostenible mantener lo que se daba antes

3. **Fines del siglo XIX e inicios del XX:** En el SXX empieza la primera gran revolución laboral. Chile, producto de la industrialización comenzó a convertirse en una tremenda potencia económica. Con la industrialización se va a requerir más mano de obra y más calificada. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se creó el salitre sintético, decayó la economía y las condiciones de trabajo, pues las condiciones de todos los mineros que iban al norte en búsqueda de condiciones “buenas”, fueron decayendo. Esto generó uno de los primeros conflictos masivos con relación a las materias laborales. Durante el siglo XIX el trabajo se regía por la autonomía de la voluntad, por ende, el poder del empleador era mayor y este impone condiciones inhumanas (no había respeto). Un hecho relacionado con esto fue la matanza de Santa María de Iquique. Esta matanza va a ayudar a cambiar la perspectiva desde el punto de vista laboral. Fue un primer movimiento que buscó cambios en materia laboral. Las condiciones de trabajo de ese entonces eran de “pseudo esclavitud”. Otra situación injusta era el pago con fichas en las pulperías de los trabajadores para comprar, aquí se observaba una falta de condiciones humanas de trabajo. Hace nacer la necesidad de establecer una legislación propiamente laboral. Es un movimiento que exige legislación laboral. Dentro de las primeras leyes laborales que van a surgir se destacan: el descanso dominical y la ley de la silla.
4. **1920-1924:** Alessandri viene con la promesa de establecer derechos laborales. Su ministro Moisés Poblete presenta un proyecto de leyes para regular la situación laboral, sin embargo, este no fue aprobado y fue muy lento. Un tiempo después, en 1924 los parlamentarios deciden subir la dieta parlamentaria, cosa que molestó a los militares, los cuales llevaron a cabo el “Ruido de Sables”. En virtud de esto, se aprobaron las leyes laborales y la de aumento de remuneración. Lo anterior da paso a ciertas leyes laborales que marcan la primera legislación en materia laboral. Ahora hay un marco jurídico laboral 4053: contrato de trabajo con jornada de ocho horas.
 - 4054: seguro obrero (dar protección frente a enfermedad o accidente).
 - 4055: accidentes de trabajo (se busca exigir una indemnización de seguro para aquel trabajador que se accidente).
 - 4056: Tribunales de Conciliación y Arbitraje (esto da cuenta de que este conflicto nace como un tema meramente civil).
 - 4057: organizaciones sindicales (se traduce en un mayor grado de participación por parte de los trabajadores).
 - 4058: cooperativas (son organizaciones de trabajo).
 - 4059: caja de empleados particulares (tiene que ver con el ahorro, para que se forme un fondo de previsión).
5. **1931: primer Código del Trabajo**
6. **1966:** este primer código sufre algunas modificaciones menores, dentro de las cuales cabe destacar la de 1966 **de estabilidad relativa del empleo** (inamovilidad) → se limita el despido. Esto se refiere a que se impide al empleador despedir trabajadores, salvo que hubiese una causa justificada, que tenía que ver con un incumplimiento por parte de los trabajadores; y si se quería despedir a varios trabajadores, se necesitaba autorización del ministro de hacienda. A medida que Chile va avanzando económicamente, va regulando, pero cuando

Chile empeora económicamente, desregula. Esto es así porque la legislación laboral siempre implica un costo.

7. **1973:** ocurre el Golpe de Estado y viene con un cambio sideral de la perspectiva de cómo los chilenos vivíamos hasta ese entonces. Se prohíbe el derecho colectivo, pues los sindicatos tenían bastante poder, y eran parte de la UP la gran mayoría. Pinochet prescribe el derecho colectivo. Los militares reformularon todo al interior del país. Antes de 1973 el pensamiento chileno era más “disminuido”, pues el “sueño” de las personas era poder sustentar sus gastos. Poco a poco comienza a haber un cambio de liberación de pensamiento, y se trata de decir que uno puede “cumplir el sueño americano”. La ley laboral de 1978 se va centrando mucho más en la autonomía de la voluntad.
8. **1978:** José Piñera hace un plan laboral con el **DL 2200**, que reemplaza al código de trabajo antiguo en todo lo que era materia en tema individual. Hay una especie de repensar todo lo que son los derechos y la forma de vivir de los Chilenos. Copia lo que era la legislación laboral norteamericana. Esta especie de ley laboral nueva llamado el “plan laboral”, decía que se podía despedir al trabajador cuando el empleador quiera, sin causa alguna (pagando indemnización → Con esto, se da paso a una liberalización enorme. Hay libertad total, la autonomía de la voluntad manda. Se liberaliza el contrato de trabajo. El trabajador puede despedir si quiere y que el trabajador con el empleador puede pactar más libremente.
9. **1979:** Se dicta el **DL 2758** que establece un derecho colectivo. La conversación sindical se vuelve inter-empresa y no supra-empresa. Este abarca el derecho sindical, y dice que los trabajadores pueden formar sindicato y negociar colectivamente. Además, se agrega que la negociación colectiva radica en la empresa (sólo se puede negociar con la misma empresa, y no con otros empleadores). Con lo anterior, se prohíben la Central de Juntas (central única del trabajo). A los sindicatos no les gusta eso, porque tienen menos representación.

23/08

El gran cambio de estas leyes es que nuestro país va regulando y desregulando de acuerdo a la protección que da hacia los trabajadores. Empiezan a cambiar y a buscar una **mayor libertad**, y una **mayor autonomía de la voluntad** y se privilegian más a los privados que a los públicos. Se buscar restringir la politización de los organismos sociales, con el DL 2758. Estos años son como el comienzo de algo nuevo → 78 y 79. Es una refundación de Chile, hay un cambio cultural. Lo que busca es un mayor desarrollo personal, y este cambio efectivamente se da, abriendo así la libertad y abriéndose al resto del mundo a ser competitivo.

La universalidad se da porque nos abrimos al mundo y esta apertura no fue gratis, poque en el año 82 nos vimos en una gran recesión. Entonces nos hicimos polvo. Adecuarse a la competencia internacional, es muy difícil. Y cuando uno es subsidiado, y empieza la competencia directa, empieza la cesantía y nuestro modelo no estaba apto para la competencia.

Todos los cambios se deben hacer de muy a poco, porque cuando uno hace un cambio muy drástico y rápido, el cambio es como un boomerang, se devuelven. Pero como el gobierno militar estaba preparado para ello, sobrevivió. Ahí empiezan los conflictos, porque se producen conflictos económicos fuertes. Y hay una resistencia cuando las empresas comienzan a quebrar. Las aperturas y los cambios se deben hacer con calma. Sino ocurre lo contrario.

10. En **1987** se crea un nuevo código del trabajo con mayor autonomía de la voluntad y que une todas las leyes laborales.

11. En **1990** surge un cambio con Patricio Aylwin, quien estableció la **ley 19.010**. Esta limita el despido, y uno como empleador ya no podía despedir, así como así. Limita la autonomía de la voluntad. Cuando se quiere despedir a un trabajador sin causal, se utiliza la causal “**necesidad de la empresa**”, pero esta iba con pago de indemnización. Empiezan a regular nuevamente el derecho laboral, porque este derecho tiene 2 patitas (económica y social) y se van a dar más derechos, a medida que el país pueda dar más derechos, pero estos derechos como son sociales tienen un costo.
12. En **2001** se dicta la **ley 19.759**. esta ley cambia muchas reglas tanto en forma individual como colectiva, aumentando la libertad sindical; la tutela del Estado; limita las causales de despido. Esta ley nuevamente viene una cantidad de nuevas regulaciones, o nuevos derechos a los trabajadores, lo que implica que se amplían los derechos laborales. Esta ley viene a cambiar la ida de protección que tiene en materia laboral, porque en nuestro país viene en un alza económica y da más derechos, ergo, regula más:
- Desde entonces, se ha ido tendiendo a la regulación. En **2005** se dicta la ley 20.005 de abuso sexual, que establece una nueva causal de despido.
 - En **2006** se dicta la **ley 20.087**, que contiene el nuevo procedimiento laboral, que termina en 87 días (antes era mucho más tiempo). También se crea una acción especial, que se llama acción de tutela de derechos fundamentales, con un proceso especial, el cual se encarga de ver vulneración de derechos fundamentales. Se establecen una serie de derechos laborales como fundamentales. La legislación sanciona a empleadores que violen estos derechos con castigos más grandes. Existe un recurso de laboral especial, que no va a la CA, sino que va directamente al Tribunal Laboral. Económicamente esto implica un salto enorme en materia laboral (por ejemplo, si se vulnera un derecho considerado fundamental, se puede establecer como sanción que se pague incluso 11 veces el sueldo del trabajador).
 - En el año **2011** se dictó la **ley 20.545** del post natal, que llega a otorgar seis meses o incluso siete para las madres, en lugar de 3.
 - En **2017** se crea la **ley 20.940** de negociación colectiva, y cambia ciertos paradigmas. Establece un procedimiento mucho menos regulado que el existente antiguamente, que intenta centrar la negociación colectiva en el sindicato, sin embargo, el TC la amplía a otros grupos. Lo que se busca es que la negociación colectiva sea más fuerte para los sindicatos (más derechos a los sindicatos y más limitaciones a los empleadores). Tiene como finalidad que más trabajadores se sindicalicen. Se entiende la sindicalización como una forma de obtener mejores resultados y beneficios en la empresa, pues aquellas empresas que negocian colectivamente tienen mejores beneficios que aquellas que no negocian colectivamente. El problema es que los que negocian colectivamente son sólo las grandes empresas. La encuesta laboral plena da cuenta de cómo van evolucionando la cantidad de sindicatos. Se mantuvo el principio de la negociación colectiva de que se mantiene en la empresa, no se negocia con las ramas de colectividad, sino que dentro de la empresa.

En 15-20 años hemos tenido modificaciones que cambian todo el derecho laboral, no los principios, pero si la forma de actuar. Estamos en una época de regulación. Por mucho que uno quiera hacer o no hacer cosas, muchas veces las cosas salen por razones externas, porque nadie habría pensado lo que fue la pandemia y los efectos que tenga.

Una de las cosas que fueron fundamentales, fue el descubrimiento jurídico de los derechos fundamentales del trabajador. Hay un avance histórico de derechos, sin embargo, que esos hayan entrado en nuestro derecho, se puede decir que fue un poco más lento. En materia laboral, no había un criterio respecto de estos derechos.

Cuando hablamos de los DDFF, decimos que son los componentes estructurales básicos del conjunto del ordenamiento jurídico: Todas las ramas que integran el derecho tienen que fundamentarse en estos componentes. Somos un sistema de valores que la sociedad, el país, etc. se han puesto de acuerdo que son la base del ordenamiento jurídico y político. Hay una característica que los hace universales, que es que emana de la dignidad de la persona, y por eso van a ser perfectibles. Estos derechos generalmente se confunden con las garantías constitucionales y eso son.

La primera constitución que agrega derechos laborales es la Constitución de México. También está la de Weimar y después la de Chile, la de 1925, son los primeros países que incorporan los derechos laborales en la Constitución.

Se crea una acción que viene a proteger estos derechos, que se llama **Tutela laboral**, que está basada en el recuso de protección. Es una protección que tiene cualquier ciudadano que tiene para hacer valer sus derechos constitucionales, frente a la vulneración de sus derechos. Esta acción le dice al empresario que tiene un límite, y esa es la vulneración de los derechos laborales del trabajador.

Se dice que hay un ejercicio de estos DDFF que está protegido, entonces cualquier vulneración sin justificación, caería en una ilegalidad que está protegida con la acción de tutela. El legislador, al crear este recurso, fue un poco más allá, y dijo que le va a agregar un derecho que le es primordial para la protección, el cual es **derecho de la indemnidad** ¿Qué significa? Que, si usted ejerce la protección de sus derechos, y que, si producto de esta defensa recibe una represalia por parte del empleador, el procedimiento lo protege,

Derechos fundamentales:

1. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador: que yo tengo que proteger como límite este derecho
2. El respeto y protección a la vida privada dentro de la vida laboral.
3. La libertad de conciencia laboralmente. Es más complejo de defender, porque es más difícil llegar a la concepción de lo que es vulneración. El que tiene menos legislación es este.
4. Libertad de trabajo
5. Libertad de expresión
6. La no discriminación: ya lo vimos como principio, pero acá como derecho
7. La indemnidad

Adicionalmente el trabajador tiene prueba indiciaria; basta que haya indicios suficientes, que le juez al revisarlos, le da para decir que ha probado la vulneración de derechos. Para comprobar esto no se requiere probarlo, sino que el juez diga que pudo haber habido una vulneración que sea condenada.

Si se comprueba la vulneración, el empleador debe pagarle al trabajador entre 6 y 11 remuneración, adicionales a las indemnizaciones laborales, que existieran por despido injustificado. Le da las herramientas y armas al trabajador para defender sus derechos laborales. Se establecen criterios para evidenciar la vulneración de los derechos.

24/08

TUTELA

Viene dada desde el principio protector, el principio *sine qua non* del lema laboral. Se entiende que la relación, las partes no son iguales. Y el empleador tiene un poder y una posición superior. El valor tiene que ver con el estado de necesidad del trabajador, es una situación real. Las cosas no las hacemos solo porque queremos, sino que buscamos una retribución de lo que hacemos. En materia laboral, las

retribuciones son económicas. La tutela busca proteger al trabajador. La doctrina y la ley han establecido → **tipos de tutelas**

TIPOS DE TUTELAS (4):

1. SINDICAL O AUTOTUTELA

Son intermedios de la sociedad creados por los trabajadores, para cuidar y exigir sus derechos ante el empleador. Pasa que uno finalmente negocia mucho más de tú a tú con un sindicato, más que con el trabajador solo. El sindicato hace una tutela, y protege a sus trabajadores y se para frente a el empleador a defenderlos. La mayoría de los trabajadores, adhieren a un contrato de trabajo preestablecido y entregado por el empleador, y asumen lo que se les pide. Solo adhiere, no tienen ninguna característica de negociación. Ocurre que la mayoría de los contratos son de esta forma, y solo algunos trabajadores tienen capacidad de negociación.

2. NORMATIVA

Cuando como legislador, apruebo y llevo a cabo una norma, hago que, dentro de la norma, vaya un contenido protector y es contenido, es lo que lo lleva la misma norma. El objetivo de la norma es **proteger al trabajador**, y esta norma general de protección viene dada en muchos aspectos. La norma no es imparcial y dentro de esta línea, la norma limita la autonomía de la voluntad. La norma regula y limita la autonomía de la voluntad, no la deja actuar con completa libertad. Es un derecho de mínimos, que se ponen ciertas reglas que ni siquiera las partes, pueden traspasarlas. Se busca que la regla sea inderogable, e irrenunciable, y que la norma está tutelando a la parte débil. La norma tiene un valor, tiene un propósito, en crear situaciones favorables al trabajador, que lo proteja y que haya reglas que no se pueden pasar a llevar.

La autonomía colectiva también está restringida a ciertos mínimos, es más, yo puedo llegar acuerdos y si esos acuerdos van en contra de las personas o lo que tiene pactado las personas, tengo que hablar con ellas. Cuando quiero limitar la autonomía de la voluntad, tanto individual como colectivamente, no puedo y necesito la confirmación y acuerdo individual para hacerlo. Si tengo un acuerdo colectivo, no puedo afectar los derechos individuales. El empleador no puede cambiar lo establecido salvo el acuerdo del trabajador, y siempre y cuando, no sea contrario a lo que la ley establece, que es irrenunciable y no son acordables entre las partes.

La ley también establece **una limitación a los derechos y a las obligaciones**, y se da hasta donde yo puedo ejercer los derechos laborales:

- a. **Caducidad:** yo no tengo, al haber pasado un determinado tiempo, pierdo esos derechos. Es de pleno derecho. los derechos caducan al no haberse ejercido en un determinado tiempo.
- b. **Prescripción:** al no ejercer ciertas acciones durante un tiempo determinado, yo pierdo ciertos derechos. Debe ser judicialmente establecida.
 - Los derechos prescriben a los 2 años de haberse ejercido
 - Las acciones que emanan de los contratos prescriben a los 6 meses.

El derecho habla de la caducidad de los derechos. Derechos que tienen los trabajadores en ciertas circunstancias en que vean sus derechos vulnerados por el empleador.

- El Art 168 inciso 1 y último → derechos
- Art 12 → acciones
- Acciones de maternidad → art 207 inciso 3°

Es lo cual yo puedo hacer a reclamo, pero si no lo reclamo, lo pierdo porque se extingue y son plazos de caducidad. Los derechos laborales caducan y se pierden.

3. JURISDICCIONAL

Es *la facultad de decidir, ante situaciones controvertidas jurídicas o tomar decisión*. La facultad de los jueces de decidir. Obviamente hay tutela, porque los jueces deciden acorde a su sana crítica, los cuales son los criterios del juez en base a su experiencia → Art 456. Implica que el juez al momento de fallar, falla en base a su sana crítica, y la norma ya es tutelar, y si no hay norma, principios que son tutelares. Se busca la protección del trabajador. El juez no es imparcial, se busca proteger al trabajador por los principios que vimos más arriba. Las sentencias pueden ser distintas por la sana crítica, ya que va a depender de cada caso y del juez.

Cuando yo apelo, es que busco que se cambie la sentencia, no que hubo algo malo en el juicio el procedimiento. Cuando busco la nulidad, es porque dentro del proceso algo se hizo mal, no alego el fallo. En materia laboral, no se puede apelar. Los jueces tienen la facultad de imperio → de hacer cumplir lo fallado.

4. ADMINISTRATIVA

La revisa en Chile la dirección de trabajo, es un organismo descentralizado del ministerio del trabajo, que fiscaliza e interpreta las normas del trabajo. **Viene a proteger o cuidar que se aplique adecuadamente los derechos del trabajo.** Viene a determinar el verdadero alcance de la norma. Yo puedo recurrir a los tribunales para revisar lo que hace el ente administrativo y este ente puede llegar a clausurar un lugar de trabajo.

La **Dirección del Trabajo** está dividida en diversos departamentos. Los más importantes son el departamento jurídico (interpreta las normas) y la inspección del trabajo (fiscalización). El Estado debe amparar al trabajador en elegir libremente su trabajo y amparar también sus derechos. Tiene facultades de **coerción**, puede aplicar multas, el **inspector de trabajo es ministro de fe**, es decir, los hechos que constatan contienen la presunción legal de veracidad (se toma que es cierto, salvo que se pruebe lo contrario). Adicionalmente son funcionarios de una empresa que pueden clausurar una empresa hasta el punto de cerrarla si determinan que las medidas de seguridad no son las necesarias, y ponen en riesgo la vida de los trabajadores. Las multas en caso de reincidencia se duplican.

Tenemos que el inspector trabajo también es un ministro de fe y lo que dice, se presume que es así. Hay una presunción legal de veracidad. Es la verdad a menos que se pruebe lo contrario. (presunción de derecho no admite prueba en contrario, pero la presunción legal de veracidad se toma como cierto, pero puede existir una prueba en contrario) estos inspectores pueden establecer multas, son funcionarios públicos que dentro de sus facultades pueden incluso clausurar una empresa.

El inspector del trabajo aplica sanciones, pero son alegables porque son de orden popular, son públicas. No solo porque afectan al trabajador, sino que afectan a cualquier persona.

APLICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

El Código regula las relaciones entre empleador y trabajador. ¿A quién afecta? El ámbito de aplicación de las relaciones laborales, no se aplican a una serie de trabajadores:

- 1) Aquellos trabajadores de la administración pública tanto centralizada o descentralizada: ministerios, municipalidades. A los funcionarios del Estado.

- 2) A los del Poder Judicial
- 3) A los trabajadores del Congreso
- 4) Tampoco a una Empresa del Estado o institución de las FFAA

La regla general es que este se aplica a los trabajadores del sector privado. En el sector público se le aplica la **ley administrativa del estado** (estatuto administrativo) en subsidio y en algunas materias también se puede aplicar el CL, ya sea en tutela, vulneración o en derechos fundamentales, maternidad porque se ha señalado que en otras áreas que no estén establecidos como tal se ocupa de modo supletorio. La acción de tutela se les aplica a todos los trabajadores. Supletoriamente, la tutela laboral, se les aplica a los funcionarios de la administración pública. El CL se aplica supletoriamente en: donde el ente administrativo no tiene reglas, en tutela laboral y en maternidad.

¿Cuáles son las grandes diferencias entre un trabajador público y privado?

- 1) El trabajador privado se rige por el código del trabajo y hay diferencia en cuanto al tipo de contratación.
- 2) En el sistema de despido, ellos tienen sistema de inamovilidad a diferencia de los privados. Yo no puedo despedir un trabajador, sin alguna causal que me permita separarlo a su puesto de trabajo.
- 3) Tema no sindical, los trabajadores públicos no pueden negociar colectivamente.

El estado es el peor empleador → eso es lo que se dice

28/08

EXCLUSIONES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

1. **Los empleados públicos no gozan de negociación colectiva/derecho de ir a huelga:** no todos los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente. Hay trabajadores cuyo puesto de trabajo le impide ejercer algunos derechos, como los de negociar colectivamente o los derechos de huelga. Los trabajadores que representan al empleador; gerentes (pues sus intereses son representar al empleador y no a los trabajadores). En la huelga, hay empresas a las que se le prohíbe ir a huelga (servicios públicos, como el agua o la electricidad), pues deben ir a arbitraje obligatorio. La aplicación del CT es parcial y no completa.
2. **La huelga no se incluye para ciertas empresas,** porque la huelga lleva necesariamente. A una paralización de las funciones. Y hay ciertas empresas (públicas) de prestación de servicios, que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, la ley la excluya de irse a huelga, y en lugar de huelga, se van a un arbitraje obligatorio. Porque si se fueran a huelga, compromete el funcionamiento de la sociedad.

Para tener contrato de trabajo, yo necesito: son elementos copulativos.

- A. prestación de servicios
- B. remuneración
- C. subordinación y dependencia

Si tengo esto, se rige por el código del trabajo y sus reglas. Esto es regla general. Y cuando uno habla de excepciones, es a estas reglas. Es el conjunto de mínimos que se le aplican a los trabajadores para su profesión. Y por los cuales uno debe prestar servicios y a su vez ser remunerados. Son copulativos.

3. **Aquellos en que no figura contrato de trabajo (no hay relación laboral):**
 - a. Aquellos oficios que ofrecen servicios directamente al público (por ejemplo, en una peluquería, pero refiriéndose a la relación entre a quien le cortan el pelo y peluquero).

- b. Para aquellos que ofrecen prestaciones discontinuas o esporádicas a domicilio (por ejemplo, un pintor o un gasfiter).
 - Caso de las nanas: que puede que algunas trabajen todos los días y otras una vez a la semana, pero sí tiene contrato, porque sí es continuo. Lo mismo con el jardinero.
- c. Contratos de práctica (trabajadores de práctica) tampoco son trabajadores desde el punto de vista laboral
- d. Trabajadores independientes, que es aquel que no está sujeto a un empleador y que tampoco tiene trabajadores bajo su dependencia (se definen en el artículo 3 del Código del Trabajo) → no es ni trabajador ni empleador.

Señala que toda prestación de servicios, que tenga una remuneración y que este bajo subordinación y dependencia, hacen presumir relación laboral y contrato de trabajo, esa es nuestra regla y que se rigen por el código del trabajo y que todas las reglas que hemos visto son aplicables nos señala que, en definitiva, que cuando tenemos estos 3 elementos copulativos, tenemos relación de trabajo

CONTRATO DE TRABAJO

Es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. Art 7 del CdT. Uno por un lado prestar sus servicios y el otro a remunerarlo por ello. Se perfecciona por la voluntad de las partes. No necesito papel para tener un contrato de trabajo, sino cumplir con los requisitos de más arriba para tener un contrato de trabajo.

El contrato de trabajo tiene 2 partes:

1. **Trabajador:** es la persona natural que se obliga a prestar servicios personales bajo su obligación y dependencia del empleador por un tiempo determinado. Siempre es persona natural. Una fundación nunca puede ser trabajador desde el punto de vista jurídico. (Art 3)
2. **Empleador:** es la persona natural o jurídica, que remunera esos servicios personales en virtud del contrato de trabajo. Aquí una persona jurídica si puede ser empleador. (Art 3)

Artículo 7 Código del Trabajo: *“contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”*.

Artículo 8 Código del Trabajo: *“toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”*.

El código del trabajo rige de acuerdo a sus reglas y principios, y busca abarcar lo máximo posible. Es importante que todos los que prestan servicios en nuestro país, se rijan y estén bajo el CdT, para que tengan las protecciones del mismo código. Cuando uno tiene un accidente de trabajo, lo cubre la mutual y uno paga anda.

Lo fundamental es que el trabajador tenga contrato de trabajo, porque están cubiertos y eso es lo importante, la protección que le da a los trabajadores, no solo en derechos y mínimos, sino integral. Más que el seguro de trabajo, es la AFP.

CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE TRABAJO

1. Es bilateral (2 partes)
2. Es de tracto sucesivo (de ejecución permanente, se perfecciona en el tiempo).
3. Es oneroso conmutativo (les produce un beneficio económico a ambas partes).

4. Es principal (subsiste por sí mismo).
5. Es consensual (es decir, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes). Esto implica que no requeriría un contrato por escrito, sin embargo, la ley laboral requiere como solemnidad de prueba que sea por escrito, de no hacerlo la sanción además de la multa es que las estipulaciones del trabajador son las que se consideran como válidas.

Lo fundamental es que es consensual. No tiene formalidades de esencia. Hay que ver si se cumplen los requisitos y tenemos contrato de trabajo.

¿Cómo lo pruebo? ¿y las formalidades?

Hay que ponerlo por escrito. Existe la obligación de escriturar el contrato de trabajo.

- a) Debe estar firmado dentro de los 15 días siguientes en que comienza la prestación de servicios. Una vez incorporado son 15 días para establecer el contrato, se presume que lo que dice el trabajador es lo correcto. Esta presunción admite prueba en contrario, pero es el empleador quien tiene que probar lo contrario. Hasta los 15 días es discutible. Si no se ponen de acuerdo dentro de los 15 días de una cosa tan fundamental como la remuneración se acaba el contrato porque no hay nada firmado. Pero si esto se diera después de los 15 días, el trabajador tiene la razón.
 - Pero ¿Por qué es así? ¿Por qué la urgencia? Porque uno tiene hasta 30 días para pagarle al trabajador. Aparte porque sino las estipulaciones que dice el trabajador son las verdaderas y el empleador pierde.
- b) En los contratos de obra o de menos de 30 días, solo se pueden esperar 5 días. Pues durante ese tiempo, puede que no se dé el contrato (artículos 475 y 9).
- c) Si el trabajador no firma, el empleador enviará el contrato a la Inspección del Trabajo, para que esta requiera de la firma y si el trabajador insiste en su actitud puede ser despedido sin derecho a indemnización.
- d) Si no hay contrato escrito, se presume que son estipulaciones del contrato las que señale el trabajador.

ESTIPULACIONES DE UN CONTRATO DE TRABAJO

Art 10 del CdT

1. **Lugar y fecha:** es importante que un contrato tenga lugar para ver la competencia de los tribunales y la jurisdicción. La fecha determina desde cuando comienzan las obligaciones laborales, las cuales incluso pueden ser diferidas, es decir, cuando la fecha en la que se comienza a prestar los servicios es diferente a la fecha del contrato.
 - Puede haber un pre-contrato.
2. **Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador:** también el correo electrónico
 - La fecha de nacimiento permite ver si el trabajador es capaz o no para trabajar (por ejemplo, si es menor de edad). Depende del trabajo si es capaz de trabajar. No solo es restricción para menores de edad, sino también para mayores de edad.
 - La nacionalidad es importante porque en Chile se exige para trabajar ser chileno, y excepcional se admiten ciertos % de trabajadores extranjeros.
 - Porque le correo → para enviarle una copia del trabajador. Además, se entiende que todo el mundo tiene un correo.
3. **Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad de la prestación:**
 - Determinar sobre qué van a versar los servicios que va a prestar la persona.

- Por ejemplo, si un trabajador que limpia ventanas sufre un accidente y se cae, el tener determinada cual es la prestación que ofrece sirve para determinar que el empleador corre con los pagos.
 - La ley permite poner en el contrato más de una prestación.
4. **Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada:**
 - El período de pago de la remuneración se puede modificar (pagar por día, por horas, por semana, cada 15 días o al mes, pero no más allá del mes. Pero ¿Por qué no más del mes? Porque se calcula que la capacidad de mantención de una persona es mensual. Los pagos no pueden superar un plazo mayor a un mes (artículo 55 Código del Trabajo).
 - Las remuneraciones se pagarán en moneda de curso legal (que sea en pesos chilenos), pero si el trabajador lo solicita, podrá pagarse con cheque o vale vista a su nombre. Se da libertad para que las partes acuerden la forma de pago (artículo 54 Código del Trabajo).
 - El monto mínimo que se puede pagar a alguien es el sueldo mínimo. El monto es lo que le voy a pagar a ese trabajador.
 5. **Duración y distribución de la jornada de trabajo**, salvo que en la empresa existiere el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno:
 - La jornada máxima semanal son 45 horas.
 - Se distribuirán en entre 5 y 6 días. Debe haber al menos un día libre a la semana. No puedo hacer que trabaje más de 7 días seguidos.
 - Se pueden trabajar un máximo de 10 horas diarias y 2 horas extraordinarias.
 - Pero existen jornadas laborales que son distintas (por ejemplo, las nocturnas).
 6. **Plazo del contrato:**
 - Bajo el principio de continuidad el derecho laboral busca establecer contratos de trabajo indefinidos, de manera que por regla general los contratos serán indefinidos, aunque en virtud del artículo 159 del Código de Trabajo pueden también ser a plazo fijo, con posibilidad de extenderlo a indefinido cuando se realiza por más de dos años seguidos.
 7. **Pactos que acuerden las partes** (artículo 10 Código del Trabajo): todos los pactos que se le ocurran como: cláusulas de cambio de domicilio, obligaciones, prohibiciones, beneficios, entre otros.
 - Cláusulas permitidas: las que convengan las partes de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad de acuerdo a las funciones y cargos.
 - Cláusulas prohibidas: todas aquellas que implican una renuncia de derechos otorgados por leyes laborales en conformidad al inciso 2 del artículo 5 del Código de Trabajo.
 - Yo puedo pactar lo que yo quiera, mientras esto no sea contrario a la ley.

30/08

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Cualquier contrato se modifica por el acuerdo de las partes → tal cual como se hace el contrato, es como lo modifico. Pero **no se pueden afectar los mínimos**, no se puede tocar los mínimos que establece la ley a favor del trabajador. Se debe modificar por acuerdo de las partes, pero se debe hacer **por escrito**, por atrás del contrato, por un anexo, contratos con cláusula, y se establece, por ejemplo, que se modifican cláusulas anteriores.

También se puede modificar por una **causa legal**: una modificación que implique la ley. Puede ser en el dorso mismo o en un anexo. Por el solo efecto de la ley se modifica el contrato. La ley dice que una vez al año se debe actualizar el contrato, tanto por los nuevos mínimos sociales como los mínimos

económicos → Las remuneraciones de los trabajadores deben actualizarse en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo reajustes. Además, si la ley se ajusta y, por ejemplo, se sube el sueldo, la liquidación debe ajustarse a ese sueldo.

La regla general de modificar un contrato: modificación por común acuerdo de las partes o modificación legal. El trabajador puede modificar la naturaleza de su contrato, cuando ese contrato se lleva a cabo con un esfuerzo físico grande de la trabajadora, en ese caso, el trabajador obliga al empleador a modificar ciertas cosas y parte del contrato, para que la trabajadora pueda trabajar en condiciones óptimas y se proteja a la madre y al que está por nacer. (Art 202 del CdT)

Hay un **fuero** en donde el empleador no puede despedirlo en caso de que el trabajador vaya a cumplir con el servicio militar, por ejemplo. Son excepciones legales de modificación de las normas o de las cláusulas del contrato de trabajo.,

IUS VARIANDI

Derecho de variar, de modificar, de cambiar. La ley permite que unilateralmente al empleador, a modificar ciertos aspectos del contrato de trabajo, aun cuando no lo conversen o no estén de acuerdo con el trabajador. Es una facultad unilateral del trabajador que tiene para cambiar el contrato de trabajo.

1. **Naturaleza de los Servicios:** puedo cambiar la naturaleza del contrato unilateralmente, siempre y cuando esos servicios sean similares. Pueden cambiar los servicios dependiendo de sus necesidades.

Hay situaciones importantes: caos hipotético, tengo al señor Jorge que llega siempre tarde y no sigue instrucciones en el trabajo, y es gerente de administración y finanzas, y lo hace mal. El empleador tiene el derecho de modificar su contrato y ahora lo hace limpiar baños. Pero no se puede porque 1) lo está humillando y 2) no se puede porque no es el mismo servicio. Lo está perjudicando y eso es uno de los límites que tiene el ius variandi, que es no puede producir **menoscabo** al trabajador.

El **menoscabo es la reducción de una de las situaciones en la que está:** en el ámbito económico y el ámbito moral. Uno puede afectar uno o el otro, pero por lo general es al 2da. Y el trabajador tiene el derecho de defenderse cuando uno de estos 2 se le está afectando.

2. **Distribución de la jornada:** implica que yo puedo cambiar la distribución más no puedo cambiar el número de horas que trabaja.

El ejemplo es que el profe contrata a la manuela y el contrato establece que es de una jornada de 8am a 5pm, pero el profesor no le puede cambiar la cantidad de horas, pero si le puede decir que trabaje de 7am a 4pm, si se puede moverlo el empleador. Pero si la perjudica moralmente, puede alegar.

3. **Lugar de trabajo:** el lugar es importante por la competencia de los tribunales. Uno no puede mandar a alguien desde la RM a Bio-Bio, pero sí de la RM a Quilicura.

El trabajador se puede oponer por el costo del transporte, porque si le suben los costos, él puede alegar un menoscabo económico. Pero el trabajador le puede compensar por ese costo.

El código establece una serie de ejemplos o circunstancias de Ius Variandi:

- Art 12
- Art 101

Hay ciertos trabajadores que no se les puede aplicar el Ius Variandi:

1. A los dirigentes sindicales: para poder aplicárselas, debo considerar su acuerdo. Porque así yo lo alejo del centro de conflicto. A ese trabajador debe ser específicamente con el acuerdo de él. Art 243 inciso 2 → protección del sindical. Es una facultad que tiene el empleador para el buen desarrollo dentro de la empresa.

RELACIÓN LABORAL

El contrato de trabajo versus la relación laboral, siendo que esta última sería un poco más amplia, porque limitan al contrato a lo establecido. Pero como bien sabemos, estando los elementos, tendríamos un contrato de trabajo y tendríamos una relación laboral. Pero hay quienes establecen que es más amplia.

Es la vinculación que tiene el trabajador con el empleador, por un tiempo determinado en virtud del contrato de trabajo, el cual puede ser tácito o por escrito. Y en ese sentido la doctrina, ha determinado características de la relación laboral. Que sirven para llegar a determinar el contrato de trabajo, porque la relación laboral se entiende dentro del contrato y dependiendo de la relación que hay entre empleador y trabajador, es como va a ser el contrato mismo.

CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN LABORAL

- A. **Comunidad jurídico-personal:** Significa que hay un vínculo, y es laboral, bajo el cual la persona del trabajador se relaciona con el empleador.
 - **Jurídico** porque tiene obligaciones y derechos entre las partes.
 - Y es **personal** en el sentido que los vincula íntimamente con ciertas obligaciones y derechos, tales que se basan en la fidelidad y la protección.
 - Fidelidad del trabajador hacia la empresa y el empleador.
 - Protección en donde el empleador tiene ciertas obligaciones respecto de su trabajador. El trabajo es inseparable de la persona del trabajador, por lo tanto, tiene todos los atributos personales y de protección. Debo proteger no solo el trabajo sino también a la persona, no puedo deshumanizar el trabajo o establecer que, en definitiva, el trabajador, fuera simplemente un factor económico.
- B. **Cuenta ajena:** es uno de los elementos que se han desarrollado poco, pero que son fundamentales para entender la relación laboral. El que se trabaje por cuenta ajena, significa que yo trabajo para otra persona. Con mi esfuerzo yo produzco un fruto y los esfuerzos del trabajo, son del trabajador, y por eso mismo, él debe pagarle al trabajador por su producto, debe remunerarlo. **El riesgo del trabajo lo asume el empleador.**
- C. **Profesional:** Es el ámbito de remuneraciones que se le otorga al trabajo. Yo estoy obligado a remunerar el trabajo en la relación laboral.
- D. **Continua y Estable:** que, en definitiva, se busca que se mantenga el contrato de trabajo. No que este asociado a un contrato de corto plazo y con condiciones, por eso es excepcional. Y por eso hay tantas formas de hacerlo infinito y duradero se busca: excluir todas las formas de contratación que no perduran en el tiempo, para que haya una mantención en el tiempo de los contratos de trabajo. Y por otro lado busca que el trabajador tenga el derecho de continuar prestando sus servicios mientras no caiga en una causal de que le terminen el contrato.

E. **Subordinación y dependencia:** el elemento fundamental de la relación laboral. Es el definitorio y el que hace la diferencia. Subordinación de carácter moral y jurídica y dependencia económica.

- Por un lado, tenemos la **subordinación** como un carácter de obediencia, de cumplimiento moral y jurídico.
- La **dependencia** es meramente económica, en donde el trabajador depende del empleador.

Hay **diferentes formas de subordinación**, en ese sentido, tienen que ver en cómo me acerco a la subordinación:

1. **Moral:** Se refiere al respeto que debe tener el trabajador hacia el empleador, el cumplimiento de un orden ético-moral. No se le puede faltar el respeto a mi empleador.
2. **Técnica:** es que yo llevo a cabo el trabajo, de acuerdo a lo que me dicen. Llevo el trabajo a cabo bajo las instrucciones que me den. Los autores dicen que es la menos relevante, porque las instrucciones solo se les dan a trabajadores de menor rango.
3. **Económica:** “*usted trabaja porque yo le pago, y hace lo que yo quiero*”. Yo estoy debajo del empleador porque me paga, hay un factor económico.
4. **Jurídica:** Es la facultad de mando y dirección que tiene el empleador, y el deber de obediencia que tiene el trabajador. Es un deber correlativo a la facultad de mando y de dirección. El trabajo, desde este sentido, con alguien que ejerce el mando, quien ordena (el empleador) y eso es lo que da una relación y dependencia jurídica.

Existen muchos elementos que hacen o caracterizan a la subordinación y dependencia. Y se llaman **indicios**: son condiciones o elementos que conducen a establecer o a determinar que una determinada relación está bajo subordinación y dependencia. Como, por ejemplo:

- Instrucciones
- Vestimenta
- mail institucional
- tarjeta de presentación a nombre de la empresa
- la remuneración.

Todo lo que tiene que ver con instrucciones o realizar cosas u ordenes, tiene que ver con subordinación y dependencia. Ayudan a entender que hay relación laboral, y si hay relación laboral, hay contrato de trabajo, y si hay contrato de trabajo, se rige por el CT. Que establecen los mínimos, y esos mínimos suponen un costo para el empleador, que siempre quiere evitar.

31/08

EMPRESA

En el CT se define empresa en el Art 3: “*toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada*”.

Los conflictos que se han presentado por esta definición son por el tema de cómo definen empresa. Es importante definir empresa porque de esta manera se determina el ámbito de aplicación del CT y los derechos y obligaciones de las partes (trabajador y empleador), del órgano organizador que es la empresa. Hay un tema doctrinario.

Una empresa constituye un grupo de personas que desarrollan aptitudes y trabajo para generar fines. Uno puede tener una empresa de filantropía, que busca beneficiar a terceros. No tiene que ser solo con fines económicos, pero uno se queda con la idea de la economía. Que uno desarrolla una empresa

para ganar plata. Y para desarrollarme económicamente. Eso debe ser una finalidad, pero no necesariamente la primera. No es solo para generar un valor económico, sino también moral puede ser.

Lo que ocurre con la empresa es que la empresa misma es una conjunción de personas que desarrollan en conjunto para todos los fines que mencionamos más arriba. Esta comunidad humana, compuesta por personas, se rige no solo por fines objetivos, sino que por algo que es importante → una **impronta**. Y esa impronta tiene que ver mucho más que solo con el carácter económico, sino que con el carácter como me siento dentro de la empresa. Hay empresas que logan que detrás de la camisa, tengan incrustado el concepto de esa empresa. Esas cosas tienen un **valor social**, no económico.

Las empresas dan valor, y en materia laboral, no deja de ser importante, porque hace sentir bien a los trabajadores.

Eso es lo que uno debe buscar, crear una **buena impronta**, en donde la gente quiere trabajar. En las relaciones laborales internas: *“un trabajador contento, produce más y se desarrolla mejor, y finalmente hace que a la empresa le vaya mejor. En cambio, una persona que no está contenta con lo que realiza, le quita valor a la organización. Él pierde valor y eso irradia al resto.”* Hoy en día todas las relaciones laborales, buscan desarrollo de identidad, de felicidad del trabajador. Ayuda a la unión en grupo y al desarrollo de la creatividad.

Las normas, al determinar quienes conforman la empresa, es fundamental para ver quienes tan obligados dentro de la empresa, y ahí encontramos a trabajadores y a empleadores. Tenemos gente que manda, gente que obedece y gente que manda y obedece. Esas relaciones nos van a determinar judicialmente cuales son los derechos y obligaciones que tiene cada uno dentro de la empresa.

La ley ha establecido ciertas **reglas dentro de la organización de una empresa**:

1. **Presunción de empleador:** dice que el que habitualmente ejercer las funciones de empleador, se presume de derecho, que representa al empleador. El que manda, es quien en definitiva representa al empleador. Y esto sirve para obligar la actuación de una determinada persona a la empresa. Se da para proteger al trabajador. Esta es la **única presunción de derecho** que tiene el CdT. Que se presume es que no admite prueba en contrario. Pues si no estuviese esta presunción, las facultades que ejerce el empleador serían negadas por el trabajador, de manera que no se entra en la discusión jurídica. Esto, además, implica que el trabajador no quede en una indefensión, de manera que tiene claro quién es, por ejemplo, el capaz de despedirlo. Uno cree que esa persona si tiene la facultad, cuando en verdad jurídicamente no la tiene. Entonces uno cree que hace algo bien, cuando en verdad está mal. Te ayuda a defenderte.
 - Art 4: *presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica.*
2. **Regla de Continuidad de los Vínculos:** esta regla es clara y fácil. Dice que en definitiva cualquier cambio en la propiedad, pertenencia o dominio, de una sociedad o empresa. No puede afectar los contratos individuales o colectivos que tienen los trabajadores con esa empresa. En otras palabras, cuando parece un nuevo dueño, el no puede desdecirse o negar los derechos laborales tanto individuales como colectivos, que hay dentro de la empresa. No se pueden cambiar los contratos, ni desconocerlos, aunque no me gusten. Otra cosa es negociar posteriormente y cambiar los contratos.

- Art 4 inciso 2º: “Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores”.

3. **Ley de Multirut:** Es la conciliación legal en que dos o más empresas para efectos laborales y previsionales son consideradas como un solo empleador. Es decir, puedo tener un grupo de empresas (que tienen un fin común), un holding (tienen un controlador común), distintas empresas y esas mismas ser determinadas o consideradas como una sola en caso de que entre ellas se cumplan ciertas características o requisitos que la ley establece.

Al momento de definir la empresa, vemos los que están obligados a cumplir con los derechos laborales desde siempre se ha discutido la posibilidad de que se haga simulación o, en definitiva, en donde yo ocupe 3eras personas para prestar servicios que no tengan los derechos que tendrían laboralmente. Desde siempre ha discutido la posibilidad de que trabajadores que no estén sujetos a la empresa, si los tenga.

Unidad económica: señalaba que de acuerdo a la jurisprudencia cuando uno tenía una serie de empresas o de grupos o de trabajador, que jurisprudencialmente se entendían como 1 sola empresa, estaban regidos ante ese empleador. Muchas veces en el ámbito del trabajo, ocurre que una empresa subcontrata a otra empresa para prestar servicios, o se organiza en varias empresas. Si se puede hacer un grupo económico o *holding*. **El multirut sirve para decir que 2 o más empresas, son solo 1.** Y la ley dice que esa empresa, es la que tiene más plata. El trabajador de la empresa 4, puede demandar a la empresa 1 si es que es la que tiene más plata. Así se establece la **responsabilidad solidaria entre las empresas**, y eso protege al trabajador.

Antes se probaba a través de todas las pruebas que uno quisiera, por ejemplo: domicilio de las empresas o el jefe. Todos estos antecedentes legales hacen que se forma la idea de unidad económica y con esos antecedentes, más los aportados por los trabajadores económicos, el juez falla por su sana crítica.

Ley 20.760 (2014) → Establece Supuesto De Multiplicidad De Razones Sociales Consideradas Un Solo Empleador, Y Sus Efectos. Con esta ley, cambia esto y ahora lo que se busca o que se hace es determinar o cambiar el concepto de empleador. Y ahora se llama **MULTIRUT**. Es una **creación jurisprudencial**, antes no estaba. “*Bajo la dirección de un empleador*” ese es el cambio que se introduce, copiando el modelo Español. Paso de ser “Unidad Económica” a “Multirut”.

Vamos a buscar un elemento que determine el Multirut: el cual es la **dirección laboral común**. La dirección la ejerce el jefe y que es común. Y si tiene multirut, todas las empresas asociadas, deben cumplir los derechos laborales. En materias económicas y tributarias, con todas separadas. Pero en materia laboral, se aplica el multirut, que transforma a todas las empresas en 1. **Para que los trabajadores estén protegidos y se les cumpla sus derechos laborales.**

La norma cambia y en vez de ser un concepto jurisprudencial, **cambia a ser un concepto legal**. Antes se probaba como quería, ahora tengo requisitos. La ley entrega 2 elementos para ayudar a que haya dirección laboral común: (no son requisitos copulativos y no son necesarios, sino que son una ayuda a identificar una DLC)

1. Un **controlador común**: no es definitorio, sino que se acerca a una dirección laboral común.
2. **Complementariedad de servicios o productos que produce, formando un todo**: todos ayudan a cumplir el fin común, son piezas del mismo engranaje para buscar el mismo resultado común.

DIRECCIÓN LABORAL COMÚN

¿Cómo se determina cuando hay una dirección laboral común? El que lo define, son solo los tribunales, por lo tanto, es un juicio.

La dirección laboral común es que: *la misma persona natural o jurídica, ejerza la dirección, el mando la facultad de mando y dirección, dentro de esas 2 empresas*. La misma persona ejerce el mando común, por la plata. El multirut la idea es que se pueda alegar contra cualquiera de la empresa.

06/09

DIRECCIÓN LABORAL

¿Quién la hace? El empleador.

Cuando hablo de la dirección laboral hablo del empleador, y cuando hablo del empleador, hablo de quien ejerce la dirección, el cual la ejerce ejecutando las direcciones mando. El mandar significa dar instrucciones, directrices, digo como se hace y que hacer. Eso es **dirección laboral**. *Es la facultad de mando que tiene el empleador*.

Cuando una persona, un ente u organización, ejerce esta facultad de dirección laboral a 2 o más empresas. Ahí este irradia, esta forma común. Se cumple el requisito para ejercer o hacer valer el multirut, solo para efectos laborales. Es decir, en cualquier otra área, siguen siendo empresas independientes, pero para efectos laborales son 1. Como trabajador puedo pedirle tanto a la empresa A o B mis derechos laborales.

Las razones sociales son porque había empresas que no tenían plata y no les pagan a los trabajadores, y los trabajadores salían afectados negativamente siendo que la empresa si recibía una ganancia. Y se crea esta figura para que las empresas respondan y se genera lo que se llama la **responsabilidad solidaria**, no tengo que hacer la búsqueda de bienes y voy directo a donde están los recursos. Para eso se usa la ley de Multirut, y por eso se busca como responder. Lo que busca la ley es el cumplimiento de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos.

Hay que demostrar que hay dirección laboral común: puede ser con indicios o con pruebas, pero lo debo demostrar. Todo lo que nos podemos imaginar sirve. No necesariamente esto es malo (el multirut) sino que solo se busca que al trabajador se le cumplan sus derechos laborales. Que este grupo de empresas, al declarar el Multirut, tiene varias implicancias: no solo que el trabajador puede demandar a cualquier, sino que las empresas se deben comportar como 1. Deben tener un elemento interno, implica que laboralmente debo tener una estructura de funcionamiento interna.

Órganos competentes para velar por la seguridad de los trabajadores:

- a) **Comité Paritario:** lo designa el empleador con los trabajadores.
Está regulado en el Decreto Supremo 54 (11 de marzo de 1969). Art. 1 DS: En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley No 16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabajadores.
- b) **Departamento de Prevención de Riesgos:** Art. 66 inciso 4o de la ley 16.744, dispone que en aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen a más de 100 trabajadores será obligatoria la existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará parte, por

derecho propio, de los Comités Paritarios. Por su parte, el D.S. N° 40 reafirma lo anterior en su Art. 8o inc.2o señalando que toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores debe contar con un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un experto en la materia. Este experto es de carácter permanente. Su contratación será a tiempo completo o parcial dependiendo del tamaño de la empresa (por el N° de trabajadores) y la importancia de sus riesgos (por la cotización adicional genérica).

Se entiende que una gran empresa, se le exige mayor cumplimiento con la regulación laboral.

PROCEDIMIENTO

¿Quién hace la declaración del Multirut? Exclusiva y únicamente el **juez**. Eso significa que paso por un procedimiento judicial. Esto ya no va en el sistema administrativo, sino que es un juez que debe recibir una solicitud que solicita que se declare el Multirut y eso sigue un juicio. Ese fallo tiene efecto **erga omnes** (le afecta a todos los trabajadores, aun cuando no hayan participado en el juicio).

La declaración del juez, la necesitan los trabajadores y ellos son quienes la solicitan (el empleador no lo solicita) para que se les proteja y se les hagan valer sus derechos laborales. Es para beneficio de los trabajadores y de los sindicatos. Los trabajadores hacen la demanda, porque al empleador no le interesa ni le afecta.

Un trabajador lo solicita (la declaración), y el juez debe analizar la prueba. La solicitud del informe es obligatoria para el juez, quien para resolver deberá contar necesariamente con el informe previo de la Dirección del Trabajo. Y dentro de la prueba, debe pedirle a la inspección del trabajo que haga una un **informe** y que haya pruebas de unidad, y ese informe tiene presunciones de veracidad y ese informe solo informa, solo describe y esos antecedentes los toma el juez para fallar. Es el juez quien en definitiva lleva a cabo esto, y lo lleva a cabo a través de una prueba, dentro de las cuales está el informe que es hecho por el inspector del trabajo.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

1. Todas las empresas son solidariamente responsables en el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Es lo que todos buscan. Tanto, responsabilidades de dar y hacer (accidentes del trabajo y personales)
2. Formar sindicatos de empresa, entre trabajadores de cualquier empresa → Sindicatos Inter-empresa. Se reconoce a los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador constituir uno o más sindicatos que los agrupen, o mantener sus organizaciones existentes, según ellos lo determinen.
3. Pueden negociar colectivamente, con cualquiera de ellas o con algunas.
4. El sindicato Inter-Empresa puede negociar con todas, como si fuera 1 empresa. Los sindicatos solo pueden negociar con la empresa. Me habilita a negociar colectivamente.

Se busca que al trabajador se le cumplan y respeten sus derechos labores y previsionales → Multirut.

ILÍCITOS LABORALES

Hechos que la ley considera contrarios al derecho laboral. Atacan el multirut. Son atentatorios e ilícitos laborales porque se hacen con un objetivo de no cumplir con los derechos laborales de los trabajadores. Son 2 figuras:

- a) **Simulación:** *la contratación de trabajadores a través de 3ero ocultando o intentado ocultar el verdadero empleador.* Busco a través de otras formas legales la contratación de trabajadores para yo evadir y eludir, para finalmente no dar los derechos laborales y previsionales. El típico es la remuneración, se busca no responder. Se busca un 3ero para yo no responder que soy quien me beneficio de ese trabajo del trabajador. Esta figura es ilícita laboralmente hablando, eso dice la ley. Ergo, tiene sanción. Es justamente cuando aplico al subcontratación o servicios transitorios (ley 20.123) pero con fraude. Las sanciones que el aparente empleador deja de serlo y el que lo contrato o busco, pasa a ser el empleador. Aparte de las sanciones de multas: Sanción 20 a 300 U.T.M. Monto que puede duplicarse o triplicarse según tamaño de empresa. Art.506 C.T.
- b) **Subterfugio:** *es el ocultar, disfrazar, alterar, sacar parte del patrimonio que tengo como empresa, para no cumplir los derechos laborales.* Es para que no me hagan cumplir los derechos laborales y previsionales de los trabajadores. Lo que hago es de alguna forma, jurídicamente hablando, elimino patrimonio para no cumplir con las obligaciones previsionales y laborales. Si el empleador eludió, yo puedo perseguir eso y decir que es un subterfugio. Entonces yo puedo recuperar esos patrimonios para que a los trabajadores si se les cumplan sus derechos laborales y previsionales.

Buscan en definitiva que se cumpla la obligación laboral que la ley establece, sino los trabajadores tendrían un derecho laboral que no sirve de nada en la práctica.

TERCERIAZACIÓN

I. Subcontratación

II. Empresas de Servicios Temporales

Las 2 son similares en su aplicación y forma. Ambas figuras son legales. Tienen objetivos distintos: la primera es prestación de servicio y la segunda es suministro de personal.

SUBCONTRATACIÓN

Artículo 183 A Código del Trabajo: “*es trabajo de **subcontratación**, aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador; para un empleador denominado contratista o subcontratista, cuando éste en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada empresa principal en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras encomendadas. Con todo no quedarán sujetas a las normas de este párrafo las obras o servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica*”

Cuando a través de otra empresa, se realiza algún **servicio** en favor mío. La empresa subcontrato a otra empresa para prestar un determinado servicio. Pero ¿de quién son los trabajadores? De la empresa contratista, no de la principal. Este es permanente. Aquí busco contratar un servicio. La subcontratación es cuando yo contrato a través de un contrato de trabajo a un trabajador a una empresa contratista que a su vez tiene un contrato comercial o civil con la empresa principal.

Tiene 3 partes:

1. **Empresa principal:** aquella que se beneficia de las obras o servicios encargados a la contratista.
2. **Contratista:** aquella que realiza las obras o servicios para la empresa principal con sus propios trabajadores.

3. **Trabajador:** trabajador que está subcontratado.

Ese trabajador es de la empresa contratista, por ende, su relación laboral es con la empresa contratista. La ley señala aquí una relación comercial por un lado entre la empresa y el contratista, y una relación laboral entre el contratista y trabajador. Los efectos son en materia laboral ya que la autonomía de la voluntad está limitada, mientras que en la relación comercial las partes se regirán por lo acordado. Solo puede haber contrato de trabajo entre el contratista y el trabajador.

Típicos casos:

- Alimentación
- Seguridad
- Limpieza
- Hay más

La remuneración se la paga el contratista y le responde al contratista, y el contratista ejerce la facultad de mando y dirección.

Requisitos:

- Trabajador de una contratista con contrato de trabajo: El empleador es la contratista y no la principal, por tanto, ésta última no puede ejercer ninguna facultad de empleador ya que con él no hay relación laboral.
- Empresa principal dueña de la obra o faena: Que a ella le pertenece el resultado de la obra, empresa o faena.
- Acuerdo contractual entre empresa principal y contratista: Contrato no laboral, en que la empresa contratista se obliga a realizar obras o prestar servicios para la empresa principal.
- Servicio ejecutado por la contratista con sus propios trabajadores
- Servicios habituales continuos: Aquellos permanente o periódicos como alimentación o aseo, y no esporádicos como un servicio de reparación de máquinas.

Requisitos de Incumplimiento:

La ley establece una serie de requisitos para llevar a cabo la subcontratación. Si no se cumplen, la relación se rompe teniendo ciertos efectos, que buscan evitar que a través de esta triangulación se evite o se trate de no cumplir obligaciones laborales, limitando la intermediación de los trabajadores:

- a) Multas para la empresa dueña de la obra.
- b) Se entiende que la relación es ilegal, por ejemplo, una simulación. Así el trabajador pasa a ser parte de la empresa principal. El dueño de la obra no ejerce el poder de dirección y mando frente al trabajador, es decir, la relación laboral es entre el contratista y el trabajador.

Responsabilidad de Subcontratación:

- I. **Obligaciones de dar → solidaria o subsidiaria** de parte de la empresa principal con respecto del contratista

¿Cuál obligación podría no cumplir el contratista? → por ejemplo: no pagar la remuneración, y el trabajador se va contra el contratista. Sin embargo, la ley establece que estos contratos de subcontratación, si la principal no cumple ciertas obligaciones, la responsabilidad es solidaria, es decir que el trabajador puede demandar tanto al subcontratista como a al principal.

Esas obligaciones son:

- a) **Derecho de información:** la empresa principal debe exigirle a la contratista que le informe y el entregue la documentación correspondiente para acreditar que ha cumplido con sus obligaciones laborales y previsionales. Si no cumple, le dan un 2do derecho
- b) **Derecho de retención:** que la empresa principal puede retener lo que debería pagarle a la contratista y no pagarle. Lo retiene hasta que el contratista cumpla
- c) **Pago por Subrogación:** significa que al principal puede pagarle al trabajador, a cuenta de la contratista. "yo pago por él"
- d) **Requerir documentación:** pedirle directamente a la dirección de trabajo que me certifique.

Si ejerzo el A y B, mi responsabilidad es subsidiaria. Si no los ejerzo, mi responsabilidad es solidaria. Se puede cambiar de una a otra. Solidaria: todas responden por cada una y por todas. Y subsidiaria: es que responde una en lugar de la otra. Una cambia de una a otra, ejerciendo estos derechos que la ley le otorga a la empresa principal. La ley establece la jerarquía entre las empresas que responden en la subsidiaria.

Lo que incurre en la práctica que si el principal ejercicio sus derechos, y sabe que no paga la contratista y retiene los costos, y en teoría, yo debería tener los recursos suficientes para cumplir con mis obligaciones laborales y prestacionales, o sea, pagarle al trabajador.

II. **Obligaciones de hacer** → de responsabilidades por seguridad y enfermedades directas

- Responsabilidad Directa: que cada uno de la responsabilidad responde de sus actos y de su actuación, en forma completa de lo que él hizo. Lo tradicional es que se demande a todas, pero cada una responde por su involucramiento en el accidente y por su responsabilidad.

La jurisprudencia la ha asimilado a una responsabilidad solidaria porque los jueces cambiando lo que señala la ley, esta responsabilidad directa, es más parecida a una responsabilidad solidaria. Porque todas responden, y uno va contra la principal igual, porque tiene más plata y es más probable que responda. Porque al momento de condenar, los tribunales por lo general han cambiado a una responsabilidad directa que se cumple solidariamente, para que el trabajador tenga siempre a alguien que responda.

La empresa A es responsable de un accidente de trabajo de la empresa D porque el accidente ocurrió en su área de trabajo (su terreno).

- Responsabilidad Objetiva: Pero cuando el accidente es culpa el trabajador, se llama responsabilidad objetiva, porque el trabajador debe ser responsable. La pregunta es: ¿usted como trabajador, tomo las precauciones necesarias para evitar que ocurriera el accidente de trabajo? Se ven las medidas y lo que ocurre en la realidad.
- Responsabilidad Subjetiva: La que busca la intención, lo que quiso hacer.

EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES (EST)

El objetivo de la empresa transitoria es suministrar **personal**. Yo como empresa usuaria le pido a una empresa transitoria que me de trabajadores. Su objeto único es suministrar personal para otras empresas de forma transitoria u ocasional. Es temporal. Tiene que haber una causa que la ley establezca. Yo pongo un trabajador en lugar de otro, solo que este si le presta servicios al usuario, no a través del trabajador. La empresa usuaria manda a el trabajador. Se entiende que el trabajador pasa a ser de la usuaria.

Yo traigo personal de afuera, para prestar los servicios que hacia el trabador interno que ahora no puede (por una enfermedad, prenatal, etc.). Es un reemplazante, en lugar de buscar a otra persona.

Partes:

- a) **Empresa de Servicios Transitorios:** Persona jurídica, inscrita en el registro respectivo, que tenga por objeto exclusivo poner a disposición de terceros denominadas usuarias, trabajadores para cumplir en éstas últimas tareas de carácter transitorio u ocasional, como, asimismo, su selección, capacitación y formación de trabajadores, así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos (a)
- b) **Usuaría:** Toda persona natural o jurídica que contrata con una empresa de servicios transitorios, la puesta a disposición de trabajadores para realizar labores o tareas transitorias u ocasionales, cuando concurren las circunstancias enumeradas en el artículo 183. (b)
- c) **Trabajador de Servicios Transitorios:** Todo aquél que ha convenido un contrato de trabajo con una empresa de servicios transitorios para ser puesto a disposición de una o más usuarias (c.)

No es simulación porque 1) no es con mala intención y 2) es temporal. Pero si puede haber simulación (tanto en la subcontratación como en las EST), porque a pesar de tener la causal de temporalidad, si el trabajador sigue trabajando sin fin, se vuelve simulación. Esto se basa en el principio de realidad: nos damos cuenta de que el verdadero empleador, no es el contratista sino el verdadero empleador.

El contrato mediante el cual se contratan trabajadores de EST se llama **contrato de puesta a disposición de los trabajadores**, este debe tener:

- Debe constar por escrito dentro de los 5 días siguientes de incorporado el trabajador. Si la duración es inferior a 5 días, dentro del plazo de 2 días.
- Debe indicarse la causal para la contratación servicios transitorios.
- Debe indicarse los puestos de trabajo para los cuales se realiza.
- La duración de la puesta a disposición
- El precio convenido.
- Debe señalar si los trabajadores puestos a disposición tendrán derecho o no a la utilización del transporte e instalaciones colectivas de la usuaria.
- Individualización de las partes, con nombre, domicilio, No cédula de identidad o R.U.T de los contratantes.
- Es nula la cláusula que prohíba la contratación del trabajador por la Usuaría una vez concluido el contrato. Art. 183.

Responsabilidad de las EST

Aquí la responsabilidad es **subsidiaria**. Significa que la EST responde primer y después responde la usuaria. Porque en las EST la fórmula o como opera, es distinta a la que se lleva a cabo.

Lo único que tengo que hacer es suministrar personal a otras empresas, para lo cual yo debo pedirle a la dirección del trabajo, que me admita y me dé un registro como una EST. Después de eso yo entrego una garantía económica, que la lleva la dirección del Trabajo, que es para responder por las obligaciones laborales o previsionales que ha infringido una EST. Es más, la garantía a medida que yo tenga más trabajadores en la EST. Va subiendo de precio y se va reajustando anualmente. Sin esa garantía la EST no puede operar. Al momento de contratar una EST, debo fijarme si tienen la garantía y están registradas en el DDT. Cuando no hay garantía y se contrata igual a la EST: Hay multa, y esos trabajadores van a ser considerados parte de la usuaria.

Incumplimiento EST:

Si no se cumplen se puede cancelar la inscripción del registro de la EST x parte de la Dirección del Trabajo. Pasando los trabajadores a ser del usuario.

Cancelación del registro: la ley dice que se le puede cancelar el registro.

- Si hay un incumplimiento reiterado y grave de las obligaciones previsionales y laborales (3 infracciones durante un año y que perjudique el incumplimiento en materia laboral, entre otros)
- Por quiebra o continuidad del giro.

La DdT es la que aplica la multa, es un ente administrativo, no es un tribunal. Y nadie, salvo los tribunales, pueden terminar o cerrar un trabajo, salvo el juez. Sin embargo, la DdT, te puede suspender el trabajo hasta que las condiciones del trabajo sean las correspondientes. Tiene facultades administrativas y no judiciales.

Causales de Servicios Transitorios:

Casos donde se puede celebrar un contrato de puesta a disposición: Cuando en la usuaria se den alguna de las siguientes circunstancias:

- I. Suspensión del contrato de trabajo, o de la obligación de prestar servicios, de 1 o más trabajadores por licencias médicas, descanso de maternidad o feriados.**
 - Duración, por el tiempo de ausencia del trabajador reemplazado.
- II. Eventos extraordinarios, tales como organización de congresos, conferencias, ferias, exposiciones u otros de similar naturaleza.**
 - Duración: No puede exceder de 90 días.
- III. Proyectos nuevos y específicos de la usuaria, tales como construcción de nuevas instalaciones, la ampliación de las ya existentes o expansión de nuevos mercados.**
 - Duración: No puede exceder de 180 días
- IV. Período de inicio de actividades de empresas nuevas.**
 - Duración: No puede exceder de 90 días
- V. Aumentos ocasionales, sean o no periódicos o extraordinarios de actividad en una determinada sección, faena o establecimiento de la usuaria.**
 - Duración: No puede exceder de 180 días
- VI. Trabajos Urgentes, precisos e impostergables que requieran una ejecución inmediata, tales como reparaciones en las instalaciones y servicios de la usuaria.**
 - Duración: Lo que duren los trabajos

Las empresas no cobran los fueros respecto de sus trabajadores ¿por qué no se le aplican los fueros? ¿Por qué un trabajador con fuero, el fuero no le dura más allá del plazo de su contrato? Acá no se aplica el fuero porque es temporal el trabajo. No tiene por qué seguir, porque el trabajo es temporal y transitorio.

Fuero: hay trabajadores que no pueden ser despedidos sin autorización judicial.

11/09

JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS

Esto está en el capítulo IV del Código del trabajo. Artículo 21 → Definición de jornada de trabajo: *“Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el*

trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables”.

1. JORNADA ACTIVA

Definición: *Tiempo durante el cual el trabajador presta efectivamente los servicios en conformidad al contrato.* Y en esto, se llama la jornada activa. Cuando yo estoy prestando servicios, cuando realmente estoy trabajando para el empleador. Se entiende que todo el tiempo destinado a otras cosas que son aparte del trabajo (Tiempo destinado a cambio de ropa, uso de elementos de protección y /o aseo personal (Ord. 2936/225, de 14.07.2000) (Ord. 2936/225, de 14.07.2000), también son parte de la jornada de trabajo. No está solamente la jornada activa, sino también la pasiva

2. JORNADA PASIVA

Definición: *Tiempo en que el trabajador permanece a disposición del empleador, sin realizar labor, por causas ajenas a su persona.* La jornada pasiva aparece en 1926 en la conferencia de Londres en donde se discute que, si el tiempo durante uno está a disposición del empleador, corresponde o no a jornada de trabajo. Se dispone que sí, siempre y cuando este tiempo, corresponde a un tiempo que no sea sin trabajar por causas ajenas a él.

Son las 2 formulas con las que formamos la jornada de trabajo como tal.

Requisitos de la jornada pasiva:

- i. Que el trabajador se encuentre a disposición del empleador.
- ii. Que su inactividad provenga de causas que no le sean imputables y
- iii. Que dicha inactividad se produzca durante o dentro de la jornada de trabajo

El tema de la jornada se discute ¿se debe limitar la jornada de trabajo?

- a) **Elementos económicos:** se refieren a una cosa bastante simple, que uno no rinde lo suficiente o lo mismo todo el tiempo que trabaja. Uno no puede mantener un trabajo en igual condición, todo el tiempo. Uno tiene *peak* de trabajos y después decae.
- b) **Elementos Sociales:** en que yo tengo otras cosas que hacer, no trabajar. Uno no vive para trabajar. Cuando yo establezco una jornada de trabajo, no puede ser una que no me deje tiempo para hacer otras cosas. ¿Podemos tener jornadas completas/totales? O ¿hay que limitar ese tiempo para darle espacio a las personas para que hagan otras cosas. No solo hay que dejarle tiempo, sino que también le hace bien a la persona. Y se ha visto que cuando la persona hace solo una cosa, esa cosa no la hace bien. la persona tiene que hacer más cosas y tener tiempo para otras cosas como la familia, y no solo trabajar. Se debe limitar la jornada de trabajo según los autores.
- c) **Elementos espirituales:** uno debe desarrollarse espiritualmente, no solo físicamente. Debe poder hacer otras actividades y otras cosas más que aportar al desarrollo espiritual.

¿Cuánto es razonable trabajar? ¿Cuánto debemos poner en nuestra legislación de máximo? ¿Se debe limitar la jornada?

Los trabajadores piden la limitación de la jornada, por eso parte este tema. Se señala en **Chicago 1886**, es el evento histórico en donde se ve esto. Las normas decían 8 horas de trabajo y a partir de este reclamo, se produce vandalismo, y en EEUU toman presos a los instigadores de la revuelta. Como se producen muertes y daño, los sancionan importantemente. Se produce en mayo y se crea el día internacional de trabajo (1 de mayo). Los mártires de Chicago. Fueron condenados a pena de muerte a algunos.

El incidente de Haymarket, masacre de Haymarket o revuelta de Haymarket fue un hecho histórico que tuvo lugar en Haymarket Square (Chicago, Estados Unidos) el 4 de mayo de 1886 y que fue el punto álgido de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros en huelga, para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Durante una manifestación, una persona desconocida lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto. Esto desembocó en un juicio, años después calificado de ilegítimo y deliberadamente malintencionado, hacia ocho trabajadores anarcocolectivistas y anarcocomunistas, donde cinco de ellos fueron condenados a muerte (uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado) y tres fueron reclusos. Fueron denominados Mártires de Chicago por el movimiento obrero.

Posteriormente este hecho dio lugar a la conmemoración del 1 de mayo, originalmente por parte del movimiento obrero, y actualmente está considerado el Día internacional de los trabajadores en la gran mayoría de los países del mundo.

Lo que siempre se ha pedido, es limitar la jornada, porque sin límites, se va a tender a trabajar más.

JORNADA MÁXIMA LABORAL

Duración

- Actualmente no puede exceder de 45 horas
- Mayo 2024 → 44 Horas
- Mayo 2026 → 42 horas
- Mayo 2028 → 40 horas

Distribución

- En no más de 6 ni menos de 4 días (debido a la modificación de las 40 horas)
- Máximo 10 horas diarias

Nos deja la obligatoriedad de que al menos 1 día a la semana, debe ser libre para el trabajador. Limitan las horas y la cantidad semanal. Se limita muchísimo la jornada y este número (40 horas) nos deja dentro de un poco más altos a la mitad, dentro de los grandes europeos. Hay una cantidad menor de horas y una jornada menor.

Clasificación Jornada: hay diferentes tipos de jornadas.

1. Activa-Pasiva
2. Ordinaria-extraordinaria: 45 - la exceda esas horas
3. Completa-Parcial: de 45 - menos
4. Normal-Larga o Prolongada: 45 horas - trabajan más allá de lo pactado
5. Normal-Excepcional: 45 horas - jornadas que se diferencian porque no van con las normas
6. Normal-Extendida: 45 horas - horas extras durante un período de tiempo
7. Acuerdo Partes-Autorizada Dirección del Trabajo: tiene reglas especiales.
8. Fijación Semanal-Fijación Bisemanal

Personal excluido de la limitación de jornada

1. Los que presten servicios a distintos empleadores (a 1 o más).
2. Los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos con que laboren sin fiscalización superior inmediata: no están sometidos al límite de las 45 horas. En general los jefes pueden estar excluidos de estas horas, porque suelen trabajar mucho más y tienen que fiscalizar al resto en la entrada y la salida.

3. Los contratados de acuerdo al Código del Trabajo para prestar servicios en su hogar o en un lugar elegido libremente por ellos
4. Los agentes comisionistas o de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local de establecimiento: Es muy difícil fiscalizar los horarios de estos. (vendedor ambulante tiene contrato, pero no jornada)
5. Los que se desempeñan a bordo de naves pesqueras: ellas no tienen horario de trabajo, pero si tienen descanso.
6. Aquellos contratados para que presten servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informativos o de telecomunicaciones
7. Deportistas profesionales
8. Trabajadoras de casa particular.

1. JORNADA ORDINARIA

- actualmente son 45 horas semanales, repartidas entre 5 o 6 días a la semana y con un máximo de 10 horas diarias.

2. JORNADAS REDUCIDAS

- Tienen una jornada inferior a las 45 horas.
 - La jornada que tiene una trabajadora que tiene un hijo menor de 2 años o de sala de cuna, tiene 1 jornada para amantar al niño. La ley le permite salir del trabajo e ir a alimentar. Se puede dividir en 2 medias horas. Se acuerda con la trabajadora que entre 1 hora antes o salga 1 hora antes, o sea, que reduzca su jornada de trabajo
 - Pre o postnatal: la trabajadora no va a trabajar, se considera jornada reducida
 - Hijo menor de 1 año que está gravemente enfermo, y me dan licencia.
 - Cuando yo tengo un hijo menor de 18, que tiene un accidente o enfermedad grave, el trabajador tiene 10 semanas de permiso para cuidar a su hijo
 - Dirigentes sindicales, tienen horas de trabajo sindicales. Es un período durante el cual, ellos realizan el trabajo sindical, dentro de la jornada. Se refiere a que tengo 6 horas semanales para dedicarme al sindicato.

3. JORNADA LARGA O PROLONGADA

- Está en el **artículo 27** del Código del Trabajo
- Supera las 45 horas
- **Aplicabilidad:** personas de hoteles, restaurantes o clubes. Excepción personal administrativo, lavandería, lencería, cocina.

4. JORNADA DIARIA

- **Concepto:** 12 horas con un descanso no inferior a 1 hora imputable a la misma
- **Requisitos:**
 - i. Movimiento diario notoriamente escaso
 - ii. Trabajadores permanezcan constantemente a disposición del público
- **Distribución:** 5 días a la semana

5. JORNADA EXTENDIDA

Artículo 24: “El empleador podrá extender la jornada ordinaria de los dependientes del comercio hasta en dos horas diarias durante nueve días anteriores a navidad, distribuidos dentro de los últimos quince días previos a esta festividad.

En este caso las horas que excedan las 45 horas o la jornada convenida, si fuere menor se pagarán como extraordinarias.

Cuando el empleador ejerciere esta facultad no procederá pactar horas extraordinarias.

Con todo, los trabajadores, en ningún caso, trabajarán más allá de las 23 horas, durante los nueve días en los que se extienda la jornada ordinaria.

Asimismo, bajo ninguna circunstancia, lo harán más allá de las 20 horas del día inmediatamente anterior a dicha festividad, como además el día inmediatamente anterior al 1 de enero de cada año.”

- Cuando los trabajadores de comercio trabajan más allá.

EXTENSIÓN DE LA JORNADA ORDINARIA

- **Artículo 29 del CT.** Se puede dar jornada prolongada. Siempre y cuando haya habido problemas en la empresa. Se da para reparar algo que se dio dentro de la empresa.
- **Procedencia:** La jornada ordinaria de trabajo se puede extender para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena, en los siguientes casos:
 - i. Cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito
 - ii. Cuando deban impedirse accidentes
 - iii. Cuando deban efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones
- **Máximo de horas:** No existe → Está determinado por el tiempo que sea indispensable para evitar perjuicio en la marcha normal del establecimiento o faena. Las horas trabajadas en exceso se pagan como extraordinarias

6. JORNADA ORDINARIA ESPECIAL

- **Artículo 25 del CT**
- **Aplicabilidad**
 - i. Choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana.
 - ii. Choferes y auxiliares de servicios interurbanos de transportes
 - iii. Choferes de vehículos de carga terrestre interurbana
 - iv. Personal que se desempeña a bordo de ferrocarriles
 - v. Choferes y auxiliares de la locomoción colectiva rural. Art 26 bis
- **Máximo de horas:**
 - i. Descanso mínimo de 8 horas dentro de las 24 horas.
 - ii. Después de una Jornada de 8 horas o más deben descansar 8 horas al arribar a un terminal.
 - iii. No puede un chofer de la locomoción colectiva interurbana manejar más de 5 horas. Debe tener descanso mínimo de dos horas.
 - iv. Buses deben contar con litera.
- **Duración:** no puede exceder de 40 horas semanas
- **Tiempo de descanso a bordo o en tierra:** no se imputan a la jornada de trabajo. no se suma.
- **Tiempos de espera:** No se imputan a la jornada de trabajo en el caso de los choferes o auxiliares de la locomoción colectiva interurbana de pasajeros y servicios interurbanos de pasajeros. Se imputan a la jornada de trabajo a partir del 1º de septiembre de 2002, respecto de los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, conforme a lo dispuesto en el artículo único de la ley N° 19.818, publicada en el Diario Oficial de 30.07.2002.

La norma laboral busca que no sean excesivas las jornadas de trabajo, sino también que haya seguridad en el trabajo. El objetivo es laboral y de seguridad.

7. JORNADA PARCIAL

- **Legislación:** Desde el 2002. Arts. 40 bis, 40 bis A, B, C y D Ord.339/27 de 30.01.2002
- **Concepto:** Jornada que no excede de los dos tercios (2/3) de la jornada ordinaria máxima prevista en el art.22.
- **Duración:** no podrá superar las 30 horas semanales
- **Duración diaria:** Debe ser continua con un límite máximo de 10 horas. Sólo se interrumpe para efectos de colación por un lapso no inferior a ½ hora ni superior a 1 hora
- **Alternativas de Distribución:** Deben convenirse en el respectivo contrato de trabajo, o en un anexo que forme parte integrante del mismo. El número de alternativas queda limitado por el cumplimiento del empleador de la obligación de dar certeza y seguridad a la respectiva relación laboral.
- **Gratificación:** El límite máximo de 4.75 I.M. Se puede reducir proporcionalmente conforme a la relación que exista entre el número de horas convenidas y el límite máximo de la jornada ordinaria.
- **Indemnización Legal por años de servicio:** Para el cálculo de dicho beneficio se entiende por última remuneración el promedio de las remuneraciones percibidas durante la vigencia del contrato o de los últimos 11 años, debiendo para estos efectos actualizarse cada una de las remuneraciones de acuerdo a la variación experimentada por el I.P.C.

EXCEPCIONES A LA DISTRIBUCION SEMANAL DE LA JORNADA ORDINARIA

Debe ser autorizada por la dirección del trabajo → Art 38 del código del trabajo: “*Exceptuánse de lo ordenado en los artículos anteriores los trabajadores que se desempeñen (...)*”. Son aquellos autorizados por el Director del Trabajo mediante resolución fundada, en uso de las facultades que le otorga la ley. **Es una jornada especial.** Tiene que ser una situación especial con un trabajador, eso es lo importante.

- **Requisitos:**
 - i. Imposibilidad de aplicar la normativa general establecida en el art.38, atendidas las especiales características de la prestación de servicios.
 - ii. Previo acuerdo expreso de los trabajadores.
 - iii. Condiciones de higiene y seguridad compatibles con el sistema solicitado
 - iv. Hasta 42 horas semanales y deberá compensarse en el descanso la diferencia sobre las 40 horas.
- **Vigencia de resolución:** 3 años
- **Excepción:** ejecución de una obra o faena determinada, caso en el cual su vigencia es por el período de ejecución de las mismas, con un máximo de 3 años.

2. JORNADAS BISEMANALES

- **Artículo 39 del CT:** “*En los casos en que la prestación de servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, las partes podrán pactar jornadas ordinarias de trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberán otorgarse los días de descanso compensatorios de los días domingo o festivos que hayan tenido lugar en dicho período bisemanal, aumentados en uno*”.
- **Concepto:** Es aquella que convienen las partes cuando la prestación de servicios deba prestarse en lugares apartados de centros urbanos, y que consiste en laborar hasta dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales se deben otorgar los días de descanso compensatorio de los días domingo o festivos que hayan tenido lugar en dicho período, aumentados en uno

- **Tienen que ser lugares apartados, lejos de los lugares urbanos**, cosa de aprovechar el tiempo. Se da mucho en trabajos mineros. Aquellos distantes, alejados o remotos de ciudades, consideradas éstas en su sentido natural y obvio, como básicamente, un conjunto de edificios o calles dotadas de una población densa y numerosa. (Ord. 2022/ 123 de 1.07.2002)
- **Trabajadores deben pernoctar en lugar de prestación de servicios**: Para aplicar la jornada bisemanal los trabajadores no deben estar en condiciones de trasladarse diariamente a su lugar de residencia, debiendo pernoctar en el lugar de trabajo, puesto que sólo en dicho caso se está en presencia de la imposibilidad de aplicar las reglas generales de jornada de trabajo. Ord. 5547/263, de 26.12.2003

JORNADA EXTRAORDINARIA

Arts. 30, 31 y 32 del Código del Trabajo

Es la jornada que excede el máximo legal de 45 horas semanales o el máximo convenido. Esta implica que se paga con un recargo del 50% de la jornada ordinaria. Son máximo dos horas extraordinarias diarias. La ley permite que uno compense horas extraordinarias con trabajo. Por ejemplo, si viene un fin de semana largo y es sándwich, se puede pactar entre las partes que ese día no se trabaje, y después trabaje horas extraordinarias.

13/09

Es aquella que excede la ordinaria o la pactada convencionalmente entre las partes. Todo lo que se trabaje sobre lo pactado, es extraordinario. La remuneración es con un premio. Se recarga en un 50% del valor a pagar, se paga un 50% más. Deben pagarse con un 50% del sueldo convenido para la jornada ordinaria y liquidarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo período. Si no existe sueldo convenido, o éste es inferior al I. M. M. éste constituirá la base de cálculo para el respectivo recargo

Concepto: **Es la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente**, si esta última fuere menos. No revisten tal carácter las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y autorizada por el empleador, hasta 5 días hábiles de descanso al año utilizables dentro de los 6 meses siguientes. Aviso 48 horas antes, sino se pagan.

Procedencia del trabajo extraordinario: Faenas que no perjudiquen la salud del trabajador. La Inspección del Trabajo de oficio o a petición de parte puede prohibir el trabajo en horas extraordinarias en faenas que por su naturaleza sean perjudiciales para la salud del trabajador.

Históricamente, se entendía que jornada extraordinaria era cualquier hora extra que se trabaje con el conocimiento del empleador. Pero con Frei Ruiz Tagle, se le ocurrió limitar las horas extras y puso una serie de reglas:

- 1) **Pacto escrito**: debe ser pactado por el trabajador y el empleador
- 2) **Duración**: que solo dura 3 meses, renovable por acuerdo de las partes. Puede suscribirse un pacto genérico o en las oportunidades precisas y solo 2 horas diarias. Antes se hacían muchas horas extraordinarias más.
- 3) **Existencia de situaciones o necesidades temporales**: Deben hacerse siempre y cuando haya necesidades urgentes de la empresa. Deben entenderse por tales “todas aquellas circunstancias que no siendo permanentes en la actividad productiva de la empresa y derivando de sucesos o acontecimientos ocasionales o de factores que no sea posible evitar, impliquen una mayor demanda de trabajo en un lapso determinado

- 4) que sean faenas cuya naturaleza no perjudica al trabajador, que no le haga daño ni perjudique su salud

Límite del trabajo extraordinario: De acuerdo a la ley el máximo de horas extraordinarias que pueden laborarse diariamente es de 2. De acuerdo a la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo se pueden laborar 12 horas a la semana, de suerte tal que si la jornada se distribuye en 5 días, el sobretiempo que podrá laborarse el 6º día será el saldo que reste para completar las aludidas 12, no pudiendo exceder de 8 horas.

MECANISMOS DE CONTROL DE LA JORNADA DE TRABAJO (Art 33 del CT).

Esto implica que yo establezco ciertas reglas. Y Además el CT permiten que el empleador con el trabajador pacte y acuerden (por escrito), en que ciertos trabajos extraordinarios, en lugar de pagarlos, los compenso. La ley establece que para revisar la entrada y salida y, la contabilidad de las horas, el empleador debe llevar un **registro de asistencia** → Libro de Asistencia, puede ser físico como un libro o por un sistema tecnológico (como tarjetas). El horario de colación no forma parte del horario de trabajo. La dirección del trabajo lo debe autorizar (el sistema tecnológico) previamente y que sea un informe para todos los trabajadores y que no pueda ser manipulable por nadie (la hora de entrada y salida), esto lo establece la ley. Para que se puedan ver las horas extras y por un tema de honestidad y transparencia.

1. **Sistemas generales:**
 - a) Libro de asistencia
 - b) Reloj control con tarjetas de registro

No se puede utilizar dos sistemas simultáneos de control, de tal manera que en una empresa no pueden coexistir ambos sistemas, salvo que tenga más de un establecimiento. No es procedente implantar un sistema especial de control de las horas extraordinarias, distinto al que se utiliza para registrar las horas ordinarias de trabajo.

Sistemas computacionales: La doctrina de la Dirección del Trabajo los asimila al sistema de reloj control siempre que cumplan los requisitos fijados en Ordinario.

2. **Sistemas especiales:** Son aquellos establecidos y regulados mediante resolución fundada del Director del Trabajo

Requisitos:

- Que no sea posible aplicar las normas previstas en el inciso 1º del artículo 33, esto es, cuando no fuere factible utilizar un libro de asistencia o un reloj control con tarjetas de registro
- Que la aplicación de las tales normas importare una difícil fiscalización, y
- Que el respectivo sistema sea uniforme para una misma actividad.

14/09

INTERRUPCIÓN DE LA JORNADA

¿cuáles son las interrupciones de la jornada de trabajo? (art 34 CT)

“La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación. Este período intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los trabajos de proceso continuo. En caso de duda de si una determinada labor está o no sujeta a esta excepción, decidirá la Dirección del Trabajo mediante resolución de la cual podrá reclamarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo en los términos previstos en el artículo 31”.

1. DIARIA

Es la colación, el almuerzo. La jornada debe separarse en 2 partes para que haya un tiempo de almuerzo. El horario razonable que se puede establecer para la colación o el almuerzo es mínimo 30 minutos y no hay máximo, pero de acuerdo a la prestación de servicios. Las partes pueden convenir un lapso superior, el que en todo caso debe responder a la naturaleza y objetivo establecido en la ley, cual es, garantizar al trabajador el tiempo necesario para ingerir una colación

- **Periodo Máximo:** La jornada se debe dividir en dos partes, dejando, a lo menos, ½ hora para colación. No constituye jornada de trabajo. No existe obligación legal de registrarlo
- **Periodo Mínimo:** Las partes pueden convenir un lapso superior, el que en todo caso debe responder a la naturaleza y objetivo establecido en la ley, cual es, garantizar al trabajador el tiempo necesario para ingerir una colación.

Pero al mismo tiempo no es lógico tener un almuerzo de 4 horas porque no cumplen con las horas de jornada laboral. Aunque no está establecido un máximo de tiempo de colación es importante establecerlo. Se llama jornada **partida** y está prohibido por ley. Lo máximo se establece de acuerdo a la naturaleza del servicio, pero no es prudente tener una hora de colación de 4 horas.

No forma parte de la jornada de trabajo, de manera que no se cuenta dentro de las horas en las que el trabajador efectivamente presta servicios, por ello **la hora de colación no se paga**, pero no hay obligación legal de dejar registro. Las jornadas partidas, que entiende que cuando uno hace horas de almuerzo muy largas, no son válidas por la ley, porque entiende que el trabajador presta servicios por más horario y no es válido. Se ven en el máximo legal. Salvo que las partes lo acuerden, y lo pueden acordar sin problema. Si lo único que no se puede pactar, es en contra de lo que la ley dice.

- Excepción: Trabajos de proceso continuo, entendiéndose por tales aquellos, que por su naturaleza, exigen una continuidad, como también aquellos cuya interrupción perjudica la marcha normal del establecimiento.

El ejemplo típico son los trabajadores de los restaurantes: Los trabajadores de restaurantes que atiendan directamente al público podrán pactar la interrupción de la jornada diaria por más de media y hasta por cuatro horas, en tanto la suma de las horas efectivamente trabajadas no sobrepase los límites semanales y diarios señalados en los artículos 22 y 28. Cada trabajador podrá optar por permanecer en el lugar de trabajo, pero el empleador no podrá requerir de su parte, en este lapso, la prestación de servicios de ninguna naturaleza.

Las referidas horas de interrupción no serán imputables a la jornada diaria, pero su exceso sobre media hora deberá remunerarse de común acuerdo entre las partes en el pacto referido, sin que pueda acordarse un monto inferior al valor por hora correspondiente a uno y medio ingreso mínimo mensual en base a una jornada de cuarenta y cinco horas semanales. En caso de que el período de colación fuere imputable a la jornada de trabajo, no corresponderá remunerar conforme a esta disposición el tiempo que ya estuviese imputado a la jornada. El empleador deberá costear el transporte de ida y regreso del trabajador a otro lugar, dentro del radio urbano respectivo, durante las horas de interrupción.

Las excepciones a esto son los procesos continuos: Trabajos de proceso continuo, entendiéndose por tales aquellos, que por su naturaleza, exigen una continuidad, como también aquellos cuya interrupción perjudica la marcha normal del establecimiento. (trabajo que por su naturaleza no se puede parar, como, por ejemplo, en el caso de CHILECTRA... si se corta la luz, la ley exige que sea continuo y se solucione el problema de inmediato).

- **Calificación trabajo de proceso continuo:** Dirección del Trabajo, mediante resolución, reclamable ante el Juzgado de Letras del Trabajo, dentro de los 30 días siguientes a la respectiva notificación.

La calificación de trabajo de proceso continuo la da la Dirección del Trabajo, mediante resolución, reclamable ante el Juzgado de Letras del Trabajo, dentro de los 30 días siguientes a la respectiva notificación.

Trabajadores de restaurantes:

Los trabajadores de restaurantes que atiendan directamente al público podrán pactar la interrupción de la jornada diaria por más de media y hasta por cuatro horas, en tanto la suma de las horas efectivamente trabajadas no sobrepase los límites semanales y diarios señalados en los artículos 22 y 28.

Cada trabajador podrá optar por permanecer en el lugar de trabajo, pero el empleador no podrá requerir de su parte, en este lapso, la prestación de servicios de ninguna naturaleza.

Las referidas horas de interrupción no serán imputables a la jornada diaria, pero su exceso sobre media hora deberá remunerarse de común acuerdo entre las partes en el pacto referido, sin que pueda acordarse un monto inferior al valor por hora correspondiente a uno y medio ingreso mínimo mensual en base a una jornada de cuarenta y cinco horas semanales.

En caso de que el período de colación fuere imputable a la jornada de trabajo, no corresponderá remunerar conforme a esta disposición el tiempo que ya estuviese imputado a la jornada.

El empleador deberá costear el transporte de ida y regreso del trabajador a otro lugar, dentro del radio urbano respectivo, durante las horas de interrupción.

2. SEMANAL

Se refiere a los domingos y festivos, que son días de descanso. No se puede distribuir la jornada de trabajo en dichos días. No existe texto expreso que contemple tal interrupción. No obstante la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo he sostenido que “entre una jornada efectiva y otra, debe existir un espacio de tiempo destinado al reposo, cuya duración debe ser equivalente, por lo menos, al período laborado”.

Ocorre que hay un descanso que es básico, porque no se puede trabajar todo el día, lo cual implica que dicho el descanso básico comprende entre el espacio que se da desde 9 de la noche hasta 6 de la mañana del día siguiente, pero los domingos y festivos no deben trabajarse, debe descansarse. Los trabajadores, tienen que prestar servicios según horario. Entre las 21 horas y las 6 am (del día siguiente), deben descansar. Son 9 horas que la ley establece para dormir, es la ley general de los trabajos. La excepción son los casos de fuerza mayor.

Permite hacer **turnos**: Art 38 del CdT → Es una excepción a la regla general. esto es para trabajadores con turno.

Art 38: *Exceptúanse de lo ordenado en los artículos anteriores los trabajadores que se desempeñen:*

- 1) *en las faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable; Caso de fuerza mayor o caso fortuito: los edificios de Concón*
- 2) *en las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que satisfacen o para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria;(continuidad)*
- 3) *en las obras o labores que por su naturaleza no puedan ejecutarse sino en estaciones o períodos determinados (se relaciona con los trabajadores agrícolas)*
- 4) *en los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa; (por ejemplo, hornos de una minera)*
- 5) *a bordo de naves; (naves pesqueras)*
- 6) *en las faenas portuarias;*
- 7) *En los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público, respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y según las modalidades del establecimiento respectivo. Con todo, esta excepción no será aplicable a los trabajadores de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, en lo relativo al feriado legal establecido en el artículo 169 de la ley N° 18.700 y en el artículo 106 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y*
 - Particularidad: en la forma de operar → 2 tipos de establecimiento: de barrio y de mall. Los feriados irrenunciables implican que si o si debiese estar cerrado. El dueño o la persona que administra el local es quien puede atender en esos días de feriados irrenunciables.
 - Pueden trabajar los domingos y festivos, pero la regla general es que, a pesar de trabajar esos días, por lo menos todos estos locales, deben tener 1 domingo libre.
 - Han establecido nuevas reglas para los de comercio, aparte de los domingos que trabaja, se deben pagar con un recargo del 30% y viene una regla en la cantidad de domingos que trabajan, deben cumplir con ciertos ratios de trabajo.
- 8) *en calidad de deportistas profesionales o de trabajadores que desempeñan actividades conexas.*

Estas reglas no aplican para trabajadores con:

- a) Contrato por menos de 30 días
- b) Los que se contratan para trabajar exclusivamente los feriados y domingos
- c) Los que tienen contrato por una jornada de 20 horas o menos.

Cuando se paga las horas extra, se paga en conjunto con la liquidación de remuneración del mes correspondiente.

Empresas exceptuadas del descanso dominical: Pueden distribuir la jornada de manera que incluya los días domingo y festivos.

- Faenas exceptuadas del descanso dominical: N°s 1 a 7 del artículo 38
- Compensación: 1 día de descanso por cada día domingo trabajado y 1 día de descanso por festivo laborado

Acumulación de descansos: Si se acumula más de un día de descanso en la semana las partes de la relación laboral pueden acordar:

- Otorgar el descanso
- Remunerar los días de descanso que excedan de uno semanal
- Acordar una especial forma de distribución del descanso que exceda de uno semanal

Descansos en día domingo: En el caso de las situaciones previstas en los N°s 2 y 7 del artículo 38 al menos 2 de los días de descanso compensatorio en el respectivo mes calendario deben otorgarse en día domingo. No pueden otorgarse en otros días, ni compensarse en dinero

Salvo: respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos. Gozarán, adicionalmente a ello, los del número 7, de siete días domingo de descanso semanal durante cada año de vigencia del contrato de trabajo

Situación de los trabajadores que laboran en centros comerciales o Mall: Los trabajadores que laboran en centros comerciales o mall tienen derecho a feriado obligatorio e irrenunciable los días:

- 1 de Mayo
- 18 y 19 de septiembre
- 25 de diciembre
- 1° de enero

Prestaciones de servicios en los días electorales: Se prohíbe la prestación de servicios en los días en que deben llevarse a efecto. Las elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y plebiscitos generales para los trabajadores comprendidos en el n°7 del art.38 siempre que laboren: en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica.

3. ANUAL

Son las Vacaciones. Es el tiempo que se interrumpe la jornada para que el trabajador descanse. En Chile la regla es que el trabajador tiene derecho a tener un descanso equivalente a 15 días hábiles al año.

La regla general es que sean 15 días hábiles. Son remuneradas, como si el trabajador hubiese trabajado. Es un derecho irrenunciable. Lo máximo que uno puede juntar son dos períodos de vacaciones. Si al trabajador lo despiden, se le deben pagar únicamente los dos períodos acumulados. Se toma de común acuerdo con el empleador, según la naturaleza del trabajo. De este modo, quizás algunos trabajadores no se podrían tomar las vacaciones durante cierto período.

Magallanes, Aysén y la Provincia de Palena tienen 20 días hábiles al año. Esto es así porque ellos tienen mejores legisladores (senadores y diputados).

Reglas de las Vacaciones:

- I. 15 días hábiles: El día sábado se considera inhábil para todos los efectos. Lo que busca el legislador, es que el trabajador tenga 3 semanas completas (15 días), por eso pone que el sábado es inhábil.
- II. Por lo general se dan en primavera o verano, dependiendo de la naturaleza del servicio, el igual depende de ello.
- III. En el tiempo en que se está de vacaciones, se debe pagar la remuneración completa como si estuviera trabajando.

Existe también el feriado progresivo, cualquier trabajador que tenga más de 10 años de servicio o más para uno o más empleadores, con el empleador actual cada tres tiene un día extra o adicional (yo sumo el total de tiempo trabajado y si tengo más de 10, por cada tres me debe dar un día extra de vacaciones). Al respecto, el ART. 68. A (3 años) B (2 años) C (1 año) D (actual donde trabaja 6 años). Entonces acá tiene 0 días adicionales (en total suma 12 y se necesitan 13).

Si durante el feriado se produce un ajuste por ley, los trabajadores lo obtienen, le corresponde ese cambio. En caso, de estar en vacaciones, y haya un aumento de remuneraciones legal, se le debe aplicar igual, porque para todos los efectos legales la persona sigue trabajando.

El trabajador se debe tomar 10 días seguidos y la ley lo obliga porque para que el trabajador descanse y que por lo menos sea de 2 semanas. Además, la ley permite que, en los establecimientos educacionales, se da el **feriado común**, son aquellas que cierran en un periodo determinado. En el feriado, la norma de los trabajadores docentes establece que cuando su contrato termina en diciembre, o dentro del año, o durante 6 meses, dice que su contrato se debe prorrogar hasta febrero. Evitan que esos trabajadores queden enero y febrero sin sueldo.

PARTICULARIDADES

1. Feriado Progresivo: Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.
2. El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las necesidades del servicio
3. Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.
4. El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo.
5. El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero sólo hasta por dos periodos consecutivos. El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos periodos consecutivos, deberá en todo caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período
6. Durante el feriado, la remuneración íntegra estará constituida por el sueldo en el caso de trabajadores sujetos al sistema de remuneración fija.
7. En el caso de trabajadores con remuneraciones variables, la remuneración íntegra será el promedio de lo ganado en los últimos tres meses trabajados.
8. Si durante el feriado se produce un reajuste legal, convencional o voluntario de remuneraciones, este reajuste afectará también a la remuneración íntegra que corresponde pagar durante el feriado, a partir de la fecha de entrada en vigencia del correspondiente reajuste.
9. El feriado establecido en el artículo 67 no podrá compensarse en dinero. Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquiera circunstancia a la empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 1,25 por mes trabajado.
10. No tendrán derecho a feriado los trabajadores de las empresas o establecimientos que, por la naturaleza de las actividades que desarrollan, dejen de funcionar durante ciertos periodos del año, siempre que el tiempo de la interrupción no sea inferior al feriado que les corresponda de acuerdo a las disposiciones de este Código y que durante dicho periodo hayan disfrutado normalmente de la remuneración establecida en el contrato.
11. Cualquiera sea el sistema de contratación del personal docente de los establecimientos de educación básica, parvularia y media o su equivalente, los contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre se entenderán prorrogados por los meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicio en el mismo establecimiento.

Asimismo, si el contrato de los trabajadores señalados en el inciso anterior terminare por aplicación de la causal contenida en el inciso primero del artículo 161, el trabajador tendrá derecho, además de la indemnización por años de servicio respectiva, a las remuneraciones correspondientes a la totalidad del plazo que va entre la fecha de terminación y el día anterior al mes de inicio del siguiente año escolar, siempre que el contrato hubiere estado vigente a lo menos por seis meses en forma continua dentro del respectivo año escolar.

12. **feriado colectivo:** Los empleadores podrán determinar que, en sus empresas o establecimientos, o en parte de ellos, se proceda anualmente a su cierre por un mínimo de quince días hábiles para que el personal respectivo haga uso del feriado en forma colectiva. En este caso, deberá concederse el feriado a todos los trabajadores de la respectiva empresa o sección, aun cuando individualmente no cumplan con los requisitos para tener derecho a él, entendiéndose que a éstos se les anticipa.

20/08

PERMISOS

Hay **permisos especiales:** relacionados a las muertes de familiares: Hay una serie de permisos que la ley otorga en caso especiales (artículo 66):

“En caso de muerte de un hijo, todo trabajador tendrá derecho a diez días corridos de permiso pagado. En caso de la muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador tendrá derecho a un permiso similar; por siete días corridos. En ambos casos, este permiso será adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio.

Igual permiso se aplicará, por siete días hábiles, en el caso de muerte de un hijo en período de gestación. En el caso de muerte de un hermano, del padre o de la madre del trabajador, dicho permiso se extenderá por cuatro días hábiles”.

- a) Caso de muerte del hijo, así como muerte del cónyuge o conviviente civil, son 7 días corridos de permiso pagado.
- b) Igual permiso se aplicará por 3 días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador.

En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. El trabajador gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Permiso por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. Los días de permiso no podrán ser compensados en dinero. Las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores mayores de cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata.

Estos permisos antes eran más chicos, que ahora y últimamente se han ido agrandando. Ahora hay permisos para ir a votar, para ir a hacer un examen de próstata o una mamografía, que si el trabajador es bombero puede dejar botado el trabajo e ir a enfrentar la emergencia. Y esto se encuentra regulado en los artículos 66, 66 bis, y siguientes. Estas leyes cambian las costumbres van modificando y determinado como se establece estos permisos. Van cambiando la conducta y la forma de hacer y ver las cosas. El derecho con ciertas modificaciones va cambiando la estructura de las conductas de las personas.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

La capacidad de los menores también ha ido cambiando. Para ser capaz en materia de trajo, se requiere ser mayor de 18 años. Pero esto ha ido cambiando. Ahora los menores, que sean mayores de 15 pero menores de 18, si pueden trabajar jurídicamente, pero con ciertos requisitos:

- a) **Autorización** de padre/madre o de la institución a la que está al cuidado. Al fin y al cabo, necesita una autorización. Que no es tan simple como parece. Porque si la empresa tiene un trabajador menor de edad sin autorización: los efectos son válidos para el trabajador y le llega multa si es que llega la dirección del trabajo. Una autorización expresa del papa, mamá, abuelo, abuela, si no están ellos el guardador o la persona que se haga cargo, si no está ninguno de ellos el inspector de trabajo (se debe hacer en ese orden).
- b) Que estén cumpliendo su obligación escolar y el trabajo no afecte horarios del colegio.
- c) Solo trabajos ligeros que no perjudiquen su salud o desarrollo.
- d) Máximo 30 horas semanales y 8 horas diarias. (Para una persona de más de 18, son 45 horas, máximo 12 horas diarias, pero son dos extraordinarias, por lo que, por jornada normal, solo son 10 horas).
- e) No pueden hacer trabajos nocturnos, salvo que sean actores, o en conjunto con su padre o madre, teatro, televisión.
- f) Que, si la empresa es familiar, que sea del padre o de la madre.

La dirección del trabajo siempre tiene un **especial cuidado** con ciertas materias: como por ejemplo los DDFF, los menores de edad que trabajan, la maternidad y los contratos de trabajo. Hay sanciones fuertes en estos temas y la dirección se preocupa especialmente de estas materias.

La **nacionalidad** en definitiva es una de las condiciones que señala el contrato de trabajo. Un 85% de los trabajadores de una empresa tienen que ser chilenos por ley. Excepciones:

- i) Las empresas que tienen menos de 25 trabajadores no están sujetas a esto. Las que tienen 25 o más sí.
- ii) Se entiende que este porcentaje tampoco vale cuando tengo trabajos muy especializados o tienen un carácter técnico muy fuerte. Se excluye al personal técnico especializado (alguien que no puedo reemplazar) (puestos muy importantes, por lo que ese extranjero especialista no se considera para esta regla, un trabajador calificado).
- iii) Se toma en cuenta al extranjero como chileno cuando tiene hijos chilenos, está casado con un chileno o es viudo de un chileno.
- iv) Extranjeros que han estado 5 años o más en Chile.

Los cambios en productos producen efectos laborales y esos cambios deben ser recogidos por la ley. No hay nada más golpeador para una familia que el desempleo. (*extras*)

PARTES DEL CONTRATO DE TRABAJO

1. La **jurídico-instrumental**: es justamente la condición del contrato de trabajo donde el empleador tiene la facultad de orden y mando. Y el trabajador debe seguir y cumplir las órdenes del empleador como está establecido en el contrato y respeto hacia él. *El contenido jurídico instrumental se refiere a los derechos y obligaciones que tienen las partes.*
2. La **patrimonial**: Se refiere al término económico. El trabajador debe prestar servicios y por el otro lado, el empleador le debe pagar la remuneración pactada en el contrato de trabajo al trabajador
3. **Contenido Ético jurídico**: *se refiere a deberes que tiene tanto el trabajador como el empleador.* Son recíprocos muchas veces, y que son propios del contrato de trabajo. Deriva de la comunidad jurídico personal. Esto significa que tiene un contenido moral, donde en el

trabajo que no es una mercancía, sino que deriva de una manifestación jurídica de la persona, existen deberes y obligaciones, tanto para el trabajador, como para el empleador.

Deberes del trabajador:

- a. **Diligencia y colaboración:** El trabajador debe prestar sus servicios, y hacerlo con colaboración hacia el empleador.
- b. **Fidelidad** (lealtad): Cumplir con lo que se debe y no dañar los bienes, personas ni herramientas del empleador.
- c. **Deber de secreto personal:** Proteger la información que el trabajador conoce del trabajo, no entregándosela a un tercero (competidor, sobre todo).

Deberes del Empleador: (son deberes más amplios)

- a. **Respeto a la persona y a la dignidad del trabajador:** El límite son los derechos inalienables del trabajador, garantizados por la CPR o ley.
- b. **Deber general de protección:** Proteger vida e integridad física y psíquica del trabajador, frente a situación de riesgo (antes, durante y después). Debo proteger a mi trabajador.
- c. **Deber de higiene y seguridad:** Protegerlo en que no se enferme, no se dañe
- d. **Deber de educación y capacitación** (formación)
- e. **Dar ocupación efectiva:** Si uno contrata un trabajador para que preste un servicio uno como empleador debe otorgarle los medios para que cumpla ese fin. Permite que si no se puede auto-despedir.
- f. **Deber de previsión**

Van ligados a la obligación de cumplir con estos deberes.

REMUNERACIONES

“Contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie, que debe ser avaluable en dinero, que el empleador le entrega al trabajador por causa de contrato de trabajo”. (Art 41 del CT) no todos los pagos son remuneraciones, hay que tener ojo con eso. Hay ciertos pagos que son remuneraciones, y otros que no (asignación de movilización; colación; pérdida de caja; viáticos; desgaste de herramientas; prestaciones familiares; indemnizaciones). A estas últimas no se le cobran impuestos.

CARACTERÍSTICAS:

- A) Contraprestación
- B) Pecuniaria
- C) Se paga por causa del contrato de trabajo

CLASIFICACIÓN

- A) Remuneraciones en dinero y en especies
- B) Remuneraciones por unidad de tiempo o unidad de obra (art 44)
- C) Remuneración fija, variable y esporádica

Existen pagos que se hacen en conjunto con la remuneración, pero que no son remuneración. La diferencia es que la remuneración es contributiva del trabajador, es decir, de él se descuenta las cotizaciones previsionales y el impuesto a la renta, pagándolas el empleador. Las asignaciones que no constituyen remuneración son:

- De colación
- Movilización
- Desgaste de herramienta
- Las prestaciones de servicios

- Indemnización por años de servicio
- Gastos, y cualquier otro pago que proceda en la extinción del contrato de trabajo.

CATEGORÍAS: (art 42)

1. **Sueldo:** “*estipendio fijo y obligatorio en dinero, pagado en períodos iguales de tiempo en virtud del contrato que recibe el trabajador por la prestación de los servicios*”. uno asimila remuneraciones a sueldo, pero es solo un tipo no es el único. El sueldo no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual (\$460.000 - \$500.000)
2. **Sobresueldo:** pago de las horas extraordinarias. Se pagan con el recargo del 50% de las horas ordinarias.
3. **Comisión:** es el % sobre el precio de las ventas o compras de una determinada mercadería o cantidad de producto, sobre la cual se le paga al trabajador por realizar eso.
4. **Participación:** es la parte de las utilidades de la empresa, con que yo le pago a un trabajador determinado.
5. **Gratificación:** es la parte de las utilidades con al que el empleador beneficia el sueldo del empleador.

Pero no son las únicas. Hay otros tipos de remuneraciones que no caigan en estos conceptos: el aguinaldo, bonos. Y solo son sujetos de pagos de impuestos, los pagos que están dentro de las remuneraciones. Si sirven para gastos de empresas, pero no se les descuenta nada → pagos que no son remuneración. ¿Los trabajadores pagan impuestos? Las remuneraciones pagan impuestos. Los impuestos de las remuneraciones son progresivos, entre más ganó, más pago.

SUELDO

REQUISITOS PARA QUE LA REMUNERACIÓN SEA CALIFICADA COMO SUELDO

1. Que se trate de un estipendio fijo
2. Que se pague en dinero
3. Que se pague en períodos iguales determinados en el contrato
4. Que sea consecuencia de la prestación de los servicios en una jornada ordinaria de trabajo

Sueldo se incluye para determinar los siguientes beneficios:

- Indemnización legal por años de servicio
- Indemnización sustitutiva del aviso previo
- Indemnización del feriado
- Remuneración del feriado
- Horas extras
- Gratificación
- Subsidios
- Asignación familiar y maternal

INGRESO MÍNIMO MENSUAL

Concepto: *Es un piso remuneracional fijado por ley, destinado a asegurar a todo trabajador, cualesquiera sean las labores que realiza, un monto que se estima como el mínimo para la satisfacción de sus necesidades.*

Ámbito de aplicación: Todos los trabajadores del sector privado, cualquiera sea el sistema de remuneraciones al que se encuentren afectos (Fijo, Mixto, Variable)

Valor: \$460.000 pesos mensuales. (\$500.000 a partir de Julio del 2024)

Excepciones:

- Trabajadores menores de 18 años.
- Trabajadores mayores de 65 años

BENEFICIOS IMPUTABLES AL INGRESO MÍNIMO

Para enterar su monto, el empleador puede considerar cualquier contraprestación en dinero que perciba mensualmente el trabajador en forma fija, tales como:

- Sueldo
- Tratos
- Bonos mensuales

BENEFICIOS NO IMPUTABLES AL INGRESO MÍNIMO

Para los efectos de enterar el ingreso mínimo, deben excluirse:

- Las horas extraordinarias.
- La asignación familiar legal.
- Las asignaciones de movilización y colación.
- La gratificación
- La asignación de desgaste de herramientas.
- La asignación de pérdida de caja.
- Los beneficios en dinero que no se paguen mes a mes.

Aquellos pagos variables como comisiones o bonos variables.

SOBRESUELDO

Concepto: *Consiste en la remuneración de las horas extraordinarias.* (Art. 42 letra b). Las horas extraordinarias deben pagarse con un 50% sobre el sueldo convenido. Si no existe sueldo convenido o éste es inferior al I.M.M. este último es la base de cálculo para el aludido recargo

COMISIÓN

Concepto: *Es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador.* (Art. 42 letra c). Derecho al pago: Nace desde el momento en que se realiza la prestación, como una obligación pura y simple sin que le afecte limitación alguna, no siendo viable que el empleador la supedita al cumplimiento de una modalidad

PARTICIPACIÓN

Concepto: *Es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o sólo de la de una o más secciones o sucursales de la misma.* (Art. 42 letra d)

Características:

- a. Es una forma de participación en las utilidades
- b. Tiene origen exclusivamente contractual
- c. Puede pactarse sobre utilidades líquidas o brutas de un negocio determinado, de una empresa o de una o más secciones o sucursales

SEMANA CORRIDA

Artículo 45 modificado por ley 20.281(D.O. 21 de Julio de 2008).

Concepto: *Pago de los días domingos y festivos o de los días descanso compensatorio*. Trabajadores con derecho a semana corrida:

1. Trabajadores remunerados exclusivamente por día.
2. Trabajadores afectos a un sistema remuneracional mixto integrado por sueldo mensual y remuneraciones variables

REQUISITOS

- a. Remuneración variable se devengue diariamente (Contraprestación)
- b. Remuneración Principal y Ordinaria (incorpora a su patrimonio día a día y tiene derecho a percibir por cada día laborado, sin perjuicio de que su pago se realice en forma mensual) Subsiste por sí. Dictamen N° 2371 de 23 de Mayo de 2018, “Los trabajadores remunerados exclusivamente por día, contratados para prestar servicios en una jornada ordinaria de trabajo distribuida en menos de cinco días a la semana no tienen derecho a percibir remuneración por los días domingo y no han tenido ni tienen derecho a impetrar el beneficio de semana corrida.

CALCULO:

1. **Trabajadores remunerados exclusivamente por día:** Promedio de lo devengado en el respectivo periodo, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número de días que debió laborar en la semana.
2. **Trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones variables:** Promedio de lo devengado en el respectivo período, por concepto de remuneraciones variables.

21/09

¿Cómo justifico o fundamento tener que remunerar a alguien que me presta servicios? Y ¿Por qué lo justifico? ¿Cómo se cuánto pagarle al trabajador?

TEORÍAS DE LA DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN

1. Teoría del salario natural o de subsistencia de David Ricardo

Creó la primera teoría que intenta explicar mediante **la teoría de subsistencia**. La remuneración es la gasolina del trabajador. Yo le pago para que él preste servicio, y a medida que le pago, presta servicios. No le puedo dar mucha más bencina de la que necesita.

Se plantea que la humanidad iba a sufrir una hecatombe por el crecimiento exponencial de la población, por lo tanto, habría una escasez de alimentos, por ello lo ideal es pagar una remuneración de subsistencia y no más, la remuneración es el combustible del trabajador. Esta era casi una forma de controlar la población, si aumento los salarios hay más hijos, si disminuyo los salarios habrá menos hijos. Esta idea es por influencia de Malthus.

Si yo le pago mucho más a los trabajadores, que un sueldo de subsistencia (que viva bien) él va a tender a tener más hijos, y si tiene más hijos (bajo la teoría de Malthus) colapsa la producción. Uno debe pagar en proporción a lo que el trabajador necesita para vivir cómodamente con su familia. Si no, van a disminuir la cantidad de bienes para mantener al mundo. Fracaso porque la producción de bienes se multiplicó y creció exponencialmente. Se disparó la producción, ocupando menos terrenos de producción. La subsistencia de la humanidad igual sigue.

2. Teoría de la oferta y la demanda de Adam Smith

Creó la teoría de la oferta y demanda, que plantea en **materia laboral la remuneración tiene que ver con la cantidad trabajadores y la oferta de trabajo que hay** “*si dos obreros persiguen a un patrón el salario baja, si dos patrones persiguen a un obrero el salario sube*”. El trabajo es una mercancía económica y entre más trabajadores, menos sueldo, así, el sueldo se rige por el mercado, a través de la ley de la oferta y la demanda.

Entre más oferta, menos demanda y viceversa. El tema es que el mercado regula, se deja regular solo por la oferta y la demanda. Pero algunos critican que la mano invisible del mercado deja a muchos dañados y otros que no logran ni entrar. Hoy por hoy, su teoría es plenamente vigente. Entre mayor oferta de trabajo, los valores van a disminuir.

3. Teoría de los fondos de salario de John Stuart Smith

Un país tiene un fondo de remuneraciones, que les paga a los trabajadores. Este fondo se achica o se agranda, así, si se achica el fondo disminuye los salarios (pero no a todos por igual), pero si crece el fondo también se pueden ver beneficiados, pero sólo a algunos sectores. Esto tiene que ver con el país, donde existen recursos que varían pueden crecer o decrecer. Finalmente, las remuneraciones crecen proporcionalmente con el crecimiento de los recursos del fondo.

Señala que hay un fondo de las remuneraciones de un país, este se reparte en diferentes proporciones. Entonces dice que, si una parte logra agrandar su parte, a otra se le achica. En el país hay una determinada cantidad de remuneraciones y esa va a afectar al resto de los trabajadores, de acuerdo a que si yo le aumento. Si a uno le disminuyo, a otro le aumento, y viceversa. Es una torta que se reparte en la sociedad, entre los diferentes trabajadores. En donde si a uno le doy más (a un grupo determinado), otro va a recibir menos y va a sufrir esa diferencia.

Lo que puede aumentar son las exigencias de cada grupo, y eso es lo que afecta las proporciones de las remuneraciones de la torta. Uno gana y otro lo paga.

4. Teoría de la productividad o salario rendimiento de Taylor

El trabajador gana de acuerdo con lo que produce. Se tiene el sistema de las tasas, en donde la remuneración por producción no debía ser proporcional, sino que entre mayor productividad se tiene, mejor es la tasa y debe ser por saltos. Ej.: Si produzco 1 gano uno, pero si produzco 4 y gano 8, existe entonces un incentivo para la producción. Lo fundamental en la remuneración es la producción, esta permite que los trabajadores tengan mayores remuneraciones. Lo principal de esto es la producción, ya que si es mejor el sueldo va a subir. Esta va a ser la participación de la producción de la empresa. Sin embargo, es complicado señalar que la producción se relaciona con el salario.

Habla de que la remuneración debe ser de acuerdo a la productividad, y esta productividad se hace de acuerdo a unas ciertas tasas. Cuando uno hace tasas, dice que, si produce 1, debe llevar 1 y así. Esa es la lógica de cuando uno pone notas. Esto que es lo obvio, no está bien hecho según Taylor, porque no motivo la productividad. Debe haber saltos entre las tasas, porque si mantengo lineal los %, no motivo a los trabajadores a producir más. La idea es que el trabajar haga lo más posible, pro el salto que se va a mandar entre las tasas.

Y esto suena super razonable. Cuando estas tasas tienen grandes saltos, el sistema no se los permite. Pero la lógica es buena, y es lo lógico. Si hay que incentivar a los trabajadores a producir más.

5. Teoría salario justo de la Doctrina social de la Iglesia

Está dada por la doctrina social de la iglesia por la encíclica 1891 *Rerum Novarum* del Papa León XIII y en 1981 por Juan Pablo II. Dice que se debe pagar un salario o remuneración justa. Y ¿Qué es eso? La justicia no está dada por resultados. Se mete en ciertos paradigmas y reglas. Han buscado establecer ciertos parámetros para determinar un salario justo, según ellos debería reunir una serie de elementos: (mete en la juguera todas las teorías)

- a) Debe servir para la **subsistencia del trabajador y su familia**.
- b) Tenga que ver con el **aporte que hace él a la empresa o trabajo**, entonces debe ser retribuido a ese tema.
- c) De **acuerdo a los ingresos o situación económica de la empresa**. Es más razonable que una empresa más rica les pague mejor a los trabajadores que una más pobre. Es bastante lógico en ese sentido.
- d) La **exigencia de un bien común** es un bien de acercamiento, en el sentido de que se tiene que ver la situación particular de cada uno para poder determinar.
- e) Debemos determinarlo **en razón de las necesidades que corresponda a cada persona**. Por ello estos puntos se discuten fuertemente.

Entrega solo parámetros y no una cantidad que sea justa, pues esta no existe. Es imposible de determinar, pues todos tenemos necesidades y condiciones diferentes. Es por ello que el legislador intenta apegarse a esta teoría del salario justo, en la medida que progrese el país.

No tiene que ver con números, sino con condiciones, y eso es lo importante.

¿Es razonable que el estado imponga a las partes una remuneración mínima a pagar?

Los promedios de los sueldos en Chile son \$560.000. Hoy el sueldo mínimo es \$ 460.000. Este debe tenerse con un mínimo pero que se debe ir aumentando. El estado tiende a imponer mínimos e ir mejorando, pero solo en la medida en que el país se vaya desarrollando. Estado busca darle protección al trabajador a través de estos mínimos como es el caso del estado de necesidad de los trabajadores y aceptaran cualquier condición. El trabajador siempre estará más desprotegido por naturaleza. El sueldo debe ser un tema económico no moral.

Hay países que no tienen sueldo mínimo. ¿Es bueno tener un sueldo mínimo por ley en el país? Hubo un tiempo en que el sueldo mínimo se hacía en un acuerdo entre los trabajadores, el estado y la empresa. Pero cuando Chile empezó este auge de crecimiento, el sueldo mínimo creció exponencialmente.

¿Qué efectos tiene el sueldo mínimo? Si, se debe fijar un monto, y ese momento debe crecer de acuerdo al país y sus condiciones económicas. Pero su determinación es complicada, porque si tengo familia el sueldo mínimo no da. Lo complejo son las condiciones que yo establezco para lograr llegar a un sueldo mínimo. Y eso es lo que hace la doctrina social de la Iglesia, haciéndose cargo de las teorías que ya existen.

La remuneración debe ser digna y cumplir ciertos requisitos: debe ser **pecuniaria** y una **contraprestación**, y es **bilateral**. Todo esto desde el punto de vista económico

CÁLCULO DE REMUNERACIONES

Estipendios que deben considerarse en la base de cálculo: Todo estipendio que **revista el carácter de remuneración**, es decir, todas aquellas contraprestaciones en dinero o en especie avaluables en dinero, que tienen por causa el contrato de trabajo, de acuerdo al concepto previsto en el inciso 1° del artículo 41. No se incluyen los estipendios que no constituyen remuneración conforme al inciso 2° art. 41

Remuneraciones de carácter fijo que se consideran en base cálculo

Concepto: *Se considera remuneración fija tanto aquella cuyo monto se encuentra preestablecido en el contrato de trabajo, como aquella en que este puede ser determinado de acuerdo a las bases numéricas consignadas en el mismo instrumento*

REQUISITOS:

1. Que sea devengada diariamente: Es aquella que el trabajador incorpora a su patrimonio día a día, en función del trabajo diario, esto es, la remuneración que tiene derecho a percibir por cada día laborado, sin perjuicio de que su pago se realice en forma mensual. Aquella que el trabajador incorpora a su patrimonio día a día, en función del trabajo diario, esto es, la remuneración que tiene derecho a percibir por cada día laborado, sin perjuicio de que su pago se realice en forma mensual.
2. Que sea principal y ordinaria: Pueden ser calificadas como tales aquellas que subsisten por sí mismas, independientemente de otra remuneración. Ej: Sueldo base diario, bono nocturno

Se Excluyen:

1. Las de carácter accesorio, que son las remuneraciones incapaces de subsistir por sí mismas, que van unidas a la remuneración principal, que dependen de ella y que son anexas o secundarias.
2. Las de carácter extraordinario, definidas como aquellas remuneraciones que son excepcionales o infrecuentes. Ej: Un bono de antigüedad de carácter mensual pactado como un porcentaje del sueldo, los aguinaldos de navidad y fiestas patrias

CLASIFICACIONES DE REMUNERACIONES

1. **En dinero o en especies:**

- Especies: a lo menos se debe pagar un sueldo mínimo, que debe ser igual al sueldo mínimo y lo otro en especies. Caso de los trabajadores agrícolas (dinero más harina).
- En dinero: el sueldo mínimo debe ser en dinero.

2. **Unidad de tiempo:**

- Cuando es por día: se tiene el concepto de semana corrida, pago proporcional del trabajador por día de descanso. Lo que se le debe pagar es el día que trabajo, pero si el domingo no trabajo no se le paga, pero por ley este trabajador tiene el derecho del pago proporcional del día domingo. Si yo le tengo que pagar el día domingo y si pago 20 lo debo dividir por 6 y me dará el valor del domingo. Ya que cada día que trabaje le corresponden 20 que sería como \$3000 entonces el domingo se paga en los días trabajados pero esa porción dividida, lo mismo pasa con los festivos, también se deberían de pagar.
 - La ley estableció que aquellos que ganen comisión, tienen el derecho de la semana corrida, ya que me deberían pagar mi día y además la comisión, pero bajo dos condiciones que esta sea principal e individual. Principal ya que grabó

la comisión del momento en que realizó la venta. Debe ser individual que eso se me pague solo a mí y no al grupo.

- Cuando pago por mes: es todo el mes trabajando, pero no más allá del mes
- Cuando pago por quincena: pago toda la quincena.
- Cuando pago por semana: toda la semana.

3. **Unidad por obra, pieza o medida** (pago por trabajo realizado): no se paga por el tiempo sino por lo que hace.
4. **Fija** (sueldo), **variable** (comisión), **esporádica** (bono).

REMUNERACIONES VARIABLES

Concepto: *todo estipendio que, de acuerdo al contrato de trabajo y respondiendo al concepto de remuneración, implique la posibilidad de que el resultado mensual total sea desigual de un mes a otro.* Dicho concepto encuentra su fundamento en disposición contenida en el artículo 71, inciso 2º, del Código del Trabajo. Lo que caracteriza a una remuneración variable es que su pago queda subordinado al acaecimiento de determinados supuestos condicionantes que pueden ocurrir o no, o cuya magnitud es imprevisible, lo que en definitiva implica que el monto mensual total no sea constante entre un mes y otro.

REMUNERACIONES VARIABLES QUE SE CONSIDERAN EN BASE DE CÁLCULO

REQUISITOS

1. **Que sea devengada diariamente:** Deberá estimarse que una remuneración se devenga diariamente si el trabajador la incorpora a su patrimonio día a día, esto es, aquella que el trabajador tiene derecho a impetrar por cada día trabajado. No reúne tal requisito si se trata de una remuneración variable que se determina mensualmente sobre la base de los montos generados por el rendimiento colectivo de todos los trabajadores, como sucedería, por ejemplo, en el caso de una remuneración pactada mensualmente en base a un porcentaje o comisión calculada sobre la totalidad de los ingresos brutos de una empresa o establecimiento de ésta. Así la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo contenida, entre otros, en dictámenes N°s 8695/445, de 16.12.86, 6124/139, de 24.08.90, y 2372/111, de 12.04.95 ha resuelto que no tienen derecho al beneficio de semana corrida, por no cumplirse el requisito en análisis, aquellos trabajadores que tienen pactadas comisiones mensuales en base a un porcentaje de la venta neta efectuada por el establecimiento en un determinado mes, las cuales se reparten proporcionalmente entre todos los vendedores.
2. **Que sea principal y ordinaria:** Pueden ser calificadas como tales aquellas que subsisten por sí mismas, independientemente de otra remuneración.

SE EXCLUYEN:

1. Las remuneraciones variables accesorias que son aquellas incapaces de subsistir por sí mismas, que van unidas a la remuneración principal, que dependen de ella y que son anexas o secundarias.
2. Las remuneraciones variables extraordinarias definidas como aquellas remuneraciones que son excepcionales o infrecuentes

En todos se incluye el domingo y el día festivo. La regla es que no se puede pagar por más de un mes. El sueldo mínimo se paga en base a una **jornada ordinaria**, y si un trabajador trabaja una **jornada parcial** se le pagará proporcionalmente con esa jornada (2/3).

Si yo gano comisiones, tengo derecho a recibir semana corrida (incluyendo el domingo y festivos). Cuando el pago no es directo (personal), no aplica el pago de semana corrida. Si la remuneración es principal, hay derecho a semana corrida; si es accesorio, no. El dinero que se paga el domingo es el promedio. Cualquier pago además de estos, serían una forma válida de remunerar al trabajador. Tengo que darle legalmente 1 día de descanso. Además, debo pagarle la proporción del día de descanso. Es pagarle el día de descanso: el derecho de la semana corrida. Cuando quincenal o mensual, se incluyen los feriados y domingos.

Semana corrida: En la semana corrida se paga por día, y se le debe pagar proporcionalmente. Hago un promedio de la suma total, y sumo el domingo y los feriados (si es que hay) y se divide esa palta en el suelo.

Art 45 CT: “*El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana. Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos, pero, en este caso, el promedio se calculará sólo en relación a la parte variable de sus remuneraciones*”.

¿Por qué se le paga al que trabaja por día y no al que trabaja semanal o mensualmente? Porque se entiende que en los sueldos 15 o mensuales, está incluido los feriados o festivos. En cambio, en los diarios, se paga separado.

25/09

GRATIFICACIÓN

Art 42 letra e): “*que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador*”. ¿Qué es? Parte de las utilidades de la empresa con las que el empleador beneficia al trabajador. Se calcula anualmente, se paga mensualmente.

OBLIGACIÓN DE PAGAR GRATIFICACIÓN:

REQUISITOS: (art.47)

1. Establecimientos mineros, industriales, comerciales, agrícolas, empresas, cooperativas
2. Perseguir fines de lucro.
3. Obligación de llevar contabilidad
4. Obtener utilidades o excedente líquidos en su giro

SISTEMAS DE PAGO DE LA GRATIFICACIÓN

a) Voluntaria

Es aquella que es pactada por las partes y debe ser igual o superior a la establecida por la ley. La voluntaria no puede ser menor a la legal, porque si no contravendría la ley (Art 5 inciso 2°), por lo tanto, no puede haber derechos laborales que no cumpla. Se puede pactar: lo que se pacta por participación, se pacta como gratificación. El empleador puede pagar a sus trabajadores el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, con un tope de 4.75 I. M.MM (Art 50 del CT).

b) Legal:

En aquellas empresas que tengan utilidades deberán repartir a sus trabajadores el 30% de sus utilidades descontados el 10% del capital propio de la empresa. Se dicen utilidades líquidas: que sean descontadas de los gastos de acuerdo al SII. Art 47 del CT. El empleador distribuye entre los trabajadores el 30% de la utilidad líquida, deducido el 10% del Capital Propio del empleador.

Procedimiento:

1. Se divide el 30% de la utilidad líquida obtenida en el respectivo ejercicio comercial por el total de las remuneraciones mensuales devengadas por todos los trabajadores durante el mismo período, incluidos los que no tengan derecho.
2. El factor resultante se multiplica por el total de las remuneraciones que haya devengado el trabajador en el respectivo ejercicio comercial.
3. El resultado así obtenido constituye la gratificación que debe pagarse al trabajador.

i. Legal Propiamente Tal: Art 47

“Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas y cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas, que estén obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores en proporción no inferior al treinta por ciento de dichas utilidades o excedentes. La gratificación de cada trabajador con derecho a ella será determinada en forma proporcional a lo devengado por cada trabajador en el respectivo período anual, incluidos los que no tengan derecho”.

Solo se entrega gratificación si es que tengo utilidades o ganancias. Solo en ese caso entrego gratificación. La gratificación se paga anual y yo pague menos, me pagan en proporción a lo que yo trabaje. Propiamente tal: La ley ha señalado en que se reparte en proporción a la participación de cada persona dentro de la empresa, y esa participación se ve con la remuneración. Se entiende que, si tu sueldo es mayor, es porque tienes mayor participación en la empresa, y por eso recibes una gratificación mayor. Las utilidades de una empresa se ven con la declaración de impuestos. La líquida es la que se reparte. La declaración de impuestos es anual. La empresa hace un balance: un resumen de los activos y pasivos de una empresa, para ver la última línea si es positiva o negativa → positiva: utilidades y negativa: pierde. La gran mayoría de las empresas pierden plata y por eso 8 de cada 9 mueren en el mercado. La empresa no es más que una idea de alguien que la hecha a andar para hacer un determinado negocio y eso hace que uno crea que ser empresario es la *move*.

El balance es el 31 de diciembre y la declaración de impuestos es en abril. Es balance uno lo termina de realizar el 31 de marzo. Por eso es diferido. Y eso se hace para ver que impuesto hay que pagar.

ii. Legal Garantizada: Art 50.

“El empleador que abone o pague a sus trabajadores el veinticinco por ciento de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, quedará eximido de la obligación establecida en el artículo 47, sea cual fuere la utilidad líquida que obtuviere. En este caso, la gratificación de cada trabajador no excederá de cuatro y tres cuartos (4,75) ingresos mínimos mensuales. Para determinar el veinticinco por ciento anterior, se ajustarán las remuneraciones mensuales percibidas durante el ejercicio comercial conforme a los porcentajes de variación que hayan experimentado tales remuneraciones dentro del mismo”.

Corresponde a una especie de obligación que toma el empleador, de garantizar a todo evento a los trabajadores. Acá el trabajador se obliga a gratificar a los trabajadores pase lo que pase, y esta equivale a 4,75 sueldos mínimos mensuales. El tope hoy es \$182.083. si alguien gana más de \$730.000, solo se les va a pagar \$182.083 porque ese es el tope.

ELECCIÓN DEL SISTEMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO

¿Cuál se elige por una empresa?

Una empresa puede tener cualquiera de los dos sistemas de gratificación, ¿Por qué elegir un sistema u otro? ¿Qué motiva al empleador? Si se tienen utilidades importantes, conviene al empleador el sistema garantizado y si no es así, conviene el sistema legal. Normalmente los empleadores escogen el sistema garantizado, porque el costo es fijo y no variable.

El empleador tiene la facultad de elegir el sistema de pago. Puede elegir individualmente por trabajador el sistema de pago. El empleador debe pagar la gratificación con carácter de anticipo sobre la base de la liquidación presentada al S.I.I. en tanto se practica la liquidación definitiva, no obstante que el derecho nace al cierre del ejercicio comercial

¿Puedo cambiar el sistema? Solo si es que están de acuerdo los trabajadores. Entonces, ¿Cuál elegimos? El garantizado, porque me da una certeza, en cambio la propiamente legal o legal me da una incerteza. Hay empresas en que sus utilidades son bajas, entonces ellos, dado que su capital es muy bajo, deciden pagar la legal porque pagan menos. Y porque el capital es muy bajo y las utilidades son relativamente relacionadas al negocio. Y las empresas con utilidades muy grandes, prefieren la garantizada para que el costo sea menor.

La legal es la primera, eso dice la ley. La otra es la excepción. Si el contrato no dice nada, se asume la propiamente legal. Las gratificaciones prescriben a los 2 años y no hay límite para el cumulo de gratificaciones (solo el plazo de los 2 años). Es mejor irse por la garantizada si se puede establecer. ¿Cuál conviene más? Hay que distinguir, pero sin esa distinción, prefiero la que me da seguridad económica, la garantizada.

SISTEMA DE PAGO DE GRATIFICACIÓN PROPORCIONAL

Los trabajadores que no alcanzaren a completar un año de servicio tienen derecho a la gratificación en proporción al tiempo trabajado. (art. 52). Excepción: No procede el pago proporcional:

1. Contratos de duración no superior a 30 días.
2. Prórroga que sumada al período inicial no exceda de 60 días.

Procedimiento de cálculo de la gratificación proporcional

1. Se determina la gratificación que le hubiere correspondido al dependiente si su contrato se hubiere extendido por todo el ejercicio comercial, utilizando el sistema elegido.
2. El producto se divide por 12.
3. El resultado se multiplicará por el número de meses que hubiere durado el contrato.

SITUACIONES ESPECIALES

No resulta procedente deducir de las utilidades obtenidas en un ejercicio financiero, las pérdidas originadas en ejercicios anteriores. En el caso de establecimientos con contabilidad separada y declaración única, es procedente el pago de gratificación sólo en los establecimientos con utilidades. El ingreso mínimo a considerar para calcular el tope de 4.75 I. M .M. es el vigente al 31 de diciembre de cada año.

INGRESO MÍNIMO MENSUAL

Concepto: *Es un piso remuneracional fijado por ley, destinado a asegurar a todo trabajador, cualquiera sea las labores que realiza, un monto que se estima como el mínimo para la satisfacción de sus necesidades.* Actualmente \$337.000 pesos. **Ámbito de aplicación:** Todos los trabajadores del sector privado, cualquiera sea el sistema de remuneraciones al que se encuentren afectos (Fijo, Mixto, Variable)

Excepciones:

- Trabajadores menores de 18 años.
- Trabajadores mayores de 65 años
- Trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje

Beneficios imputables al ingreso mínimo: Para enterar su monto, el empleador puede considerar cualquier contraprestación en dinero que perciba mensualmente el trabajador, tales como:

- Sueldo
- Tratos
- Comisiones
- Incentivos de Producción

Beneficios no imputables al ingreso mínimo: Para los efectos de enterar el ingreso mínimo, deben excluirse:

- Las horas extraordinarias.
- La asignación familiar legal.
- Las asignaciones de movilización y colación.
- La gratificación
- La asignación de desgaste de herramientas
- La asignación de pérdida de caja.
- Los beneficios en dinero que no se paguen mes a mes.

27/09

PROTECCIONES DE LAS REMUNERACIONES

Esto se encuentra en el capítulo VI del CT. La ley clasifica en 5 normas: tipos de protecciones de las remuneraciones:

En relación al pago: Forma, Periodicidad, lugar, Patrimonio, Pago íntegro Término Cto

Frente al empleador: Descuento, Publicidad, Reajustabilidad, Igualdad de Remuneraciones, Deber de Reserva

En relación a los acreedores del empleador: Fallecimiento, Privilegio

Frente a terceros: Inembargabilidad, Sugerencia Propina

En relación a la familia del trabajador: Mantención Familia, Retención, Viaje

1. PAGO

Acá tenemos en cuenta a la forma, el monto, el tiempo. La remuneración forma parte del patrimonio del trabajador desde el momento en que preste servicios:

- Forma** (art 54): “Las remuneraciones se pagarán en moneda de curso legal, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 y de lo preceptuado para los trabajadores agrícolas”. Como se paga la remuneración en Chile. En Chile se paga en peso, en moneda en curso legal. No se puede pagar en UF porque pueden afectar para arriba o para abajo, tiene

una variación positiva o negativa. Si es negativa, se afectaría los derechos de los trabajadores. Solo se puede bajar el sueldo de un trabajador, por acuerdo de las partes. Comprobante con indicación del monto pagado y la forma de su determinación, como asimismo los descuentos efectuados. (liquidación de remuneraciones)

- **Liquidación de las remuneraciones:** La firma del trabajador en señal de aceptación en los comprobantes o liquidaciones de remuneraciones, no es una exigencia legal, sino que constituye un hecho por vía de prueba del pago de la remuneración, su monto y deducciones para el evento de existir discrepancias sobre su efectividad.
 - Haberes no imponibles:
 - Asignación de movilización
 - Asignación de colación
 - De pérdida de caja
 - Viáticos.
 - Las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley.(D. F .L. 150)
 - Indemnización Legal por años de servicios y demás que procedan al término de la relación laboral
 - Las devoluciones de gastos en que se incurra por causas del trabajo
- b) **Periodicidad (Art 55):** “*Las remuneraciones se pagarán con la periodicidad estipulada en el contrato, pero los períodos que se convengan no podrán exceder de un mes*”. Cuando se paga. Se puede pagar por día, por semana, por quincena y por mes. Pero no más allá del mes.
- c) **Lugar de pago:** (Art 56): “*Las remuneraciones deberán pagarse en día de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar en que el trabajador preste sus servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada. Las partes podrán acordar otros días u horas de pago*”. Se debería pagar siempre el último día del mes, en el lugar de trabajo.
- d) **Patrimonio:** (Art 54 bis): “*Las remuneraciones devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador, teniéndose por no escrita cualquier cláusula que implique su devolución, reintegro o compensación por parte del trabajador al empleador, ante la ocurrencia de hechos posteriores a la oportunidad en que la remuneración se devengó, salvo que dichos hechos posteriores se originen en el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones contenidas en su contrato de trabajo (...)*”. Desde el momento en que preste los servicios yo tengo derecho y propiedad sobre la remuneración adecuada.
- e) **Pago Integro Terminó:** (Art 63 bis): “*En caso de término del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a pagar todas las remuneraciones que se adeudaren al trabajador en un solo acto al momento de extender el finiquito. Sin perjuicio de ello, las partes podrán acordar el fraccionamiento del pago de las remuneraciones adeudadas y dicho pacto se regirá por lo dispuesto en la letra a) del artículo 169*”. Es el finiquito¹, yo debo pagar todo lo acordado.

¿Cómo hago para dar tranquilidad y transparencia con el pago de la remuneración? ¿Qué hace un trabajador al momento de pagar una remuneración? Debe entregarle al trabajador una liquidación de remuneraciones: es una hoja en el cual determina como se calculó o como se llegó al pago. En esta liquidación de remuneración

2. FRENTE AL EMPLEADOR:

Los descuentos, que se descuenta de cada remuneración: impuestos, cuotas sindicales.

¹ El finiquito es la cantidad de dinero que una empresa debe pagar a un empleado cuando finaliza la relación laboral

- a) **Descuento (Art 58):** “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

No es que yo le vaya a sacar plata del sueldo del trabajador, sino que la ley me obliga a hacer ciertos descuentos. La suma de todos estos no puede superar el 45% de la remuneración del trabajador. implica que el empleador está obligado a realizar ciertos descuentos. Imponible²: sobre esa base se hacen los descuentos legales

i. **Descuentos legales:** la ley establece que se les descuenta.

- Impuesto a la Renta: impuesto³ (va en una tasa global complementaria y va desde el 4 al 40% en un sistema progresivo y escalonado). Los que ganan menos \$856.000 no pagan impuestos. Solo pagan impuestos un 26% del país. Hay personas que requieren subsidios dentro de nuestro país, y el E° tiene la obligación de ayudar a esas personas
- Cotizaciones Previsionales: son obligatorias → 7% de salud, AFP 10%, seguro de cesantía 2,4%,
- Cuotas sindicales: si se está formando parte de un sindicato se extrae este dinero.
- Obligaciones contraídas con instituciones de previsión y organismos públicos.
- Descuentos obligatorios a solicitud escrita del trabajador: a) Cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios. b) Cantidades para ser depositadas en cuenta de ahorro para vivienda, en una institución financiera o cooperativa para vivienda, las que no pueden exceder del 30% de la remuneración

ii. **Descuentos voluntarios:** destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. No puede exceder el 15% del sueldo y debe ser acordado por escrito. Que se determinan de acuerdo a los créditos de los bancos, en base a 2 objetivos:

- Pago de dividendo hipotecario: Pactar que el dividendo hipotecario se pague directamente de mi remuneración, que lo pague mi empleador a la institución o empresa que me hizo el préstamo. Así, la institución que realiza el préstamo tiene mayor seguridad de que el dinero prestado será devuelto.
- Ahorro para adquisición de vivienda: se puede pedir al empleador que se deposite en la cuenta de ahorro para el subsidio del trabajador y así juntar una cantidad de dinero para adquirir una casa.

iii. **El descuento que quieran los trabajadores con total libertad:** se puede pactar que un 15 % de su remuneración tenga cualquier destino que pacten entre ambos. Las limitaciones que la ley establece en estos sentidos suelen tener la explicación de que en caso de que esa persona no tenga más dinero y no pueda mantenerse, el Estado sería quién deberá hacerse cargo posteriormente. El estado tiene una figura paternalista y limitadora respecto de los trabajadores.

² El sueldo imponible hace referencia a los ingresos del trabajador, considerados por la ley como remuneraciones. Por lo tanto, resulta de restar del sueldo bruto aquellas prestaciones que no constituyen remuneración, como las de ahorro previsional y salud.

³ Resumen: el que gana menos, no paga porque es tarea del E° ayudarlo y mejorarse su situación.

- iv. **Descuentos Prohibidos:** El empleador está impedido de efectuar descuentos por arriendo de habitación, luz agua, uso de herramientas, medicinas, u otras prestaciones en especies o por multas no autorizadas en el reglamento interno. Hay una serie de conceptos en que la ley prohíbe hacer descuentos directos. Por ejemplo, la luz, el agua, la entrega de medicina, la atención médica, las multas, etc. (ART. 58)

28/09

- b) **Publicidad** (art 62): *“Todo empleador con cinco o más trabajadores deberá llevar un libro auxiliar de remuneraciones, el que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos. Las remuneraciones que figuren en el libro a que se refiere el inciso anterior serán las únicas que podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la contabilidad de la empresa”.*

Solo cuando tenga libre remuneración, con 5 o más trabajadores, que yo puedo descontar a través de este libro las remuneraciones. Se pueden descontar las remuneraciones porque se consideran un gasto. El empleador debe llevar un libro de remuneraciones.

- c) **Reajustabilidad** (Art 63): *“Las sumas que los empleadores adeudaren a los trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otro, devengadas con motivo de la prestación de servicios, se pagarán reajustadas en el mismo porcentaje en que haya variado el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice. Idéntico reajuste experimentarán los anticipos, abonos o pagos parciales que hubiera hecho el empleador”.*

Uno debe reajustar las remuneraciones de los trabajadores a la fecha de pago. Cualquier deuda que tenga el empleador del trabajador deberá ser pagado reajustadamente. La empresa calcula desde el mes anterior desde el que el empleador debe el dinero y al mes anterior al que se paga. Esto, dado que el IPC ayuda a calcular la reajustabilidad y este solo se sabe del mes anterior y no del mes actual.

- d) **Igualdad Remuneraciones** (Art 62 bis): *“El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”.*

Señala que, ante un mismo empleador, se le debe pagar lo mismo a un trabajador hombre y a una trabajadora mujer. Y que la mujer tiene acción de pedir que esto sea así. Si no se cumpliera alguna de estas condiciones, el empleador está obligado a igualar al hombre y la mujer. Sino la mujer tiene la acción de tutela laboral, porque se considera una vulneración a los derechos del trabajador.

- Cualquier diferencia de las remuneraciones deben fundarse en razones no arbitrarias y objetivas, como las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
- No se puede mantener este tipo de discriminaciones. Yo al momento de contratar, voy a contratar a hombres y no a mujeres porque requieren menos gastos.
- Esta norma es solo para mujeres, no aplica para hombres.
- La ley es peor para la mujer.
- No ha funcionado y no ha tenido el éxito en % de lo que se esperaría del tipo de norma

- e) **Deber de Reserva (Art 154 bis):** *“El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral”.*

Como empleador tengo que mantener reserva de los datos personales de los trabajadores, frente a 3eros. La tendencia es hacia la protección. Es un. Tema que en materia laboral es importante.

3. ACREEDORES DEL EMPLEADOR:

Los trabajadores tienen privilegios, tienen preferencia de pago frente al empleador. Excepto el Estado. y antes del banco, el liquidador. Esta en relación al fallecimiento del trabajador, que pasa con los herederos, tienen derecho a las remuneraciones.

- a) **Fallecimiento (Art 60):** *“En caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones que se adeudaren serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de sus funerales, hasta concurrencia del costo de los mismos. El saldo, si lo hubiere, y las demás prestaciones pendientes a la fecha del fallecimiento se pagarán, en orden de precedencia, al cónyuge o conviviente civil, a los hijos o a los padres del fallecido. Lo dispuesto en el inciso precedente sólo operará tratándose de sumas no superiores a cinco unidades tributarias anuales”.*

La ley otorga esa plata para quien paga los gastos funerales en primer lugar. ¿Por qué el legislador hacer eso? porque si el Estado incentiva esto, se ahorra la plata del entierro de los muertos. La idea del Estado es incentivar y ahorrarse esa plata. Cuando el trabajador se muere, el primero en cobrar la remuneración, es el que pagó los gastos de su entierro o de sepultura. Esto porque, si nadie paga los entierros, es el Estado el encargado de hacerlo, así el estado establece normas que lo benefician a el mismo. Este pago solo cubre los gastos y no más. Si sobra plata, se puede entregar el cónyuge, los hijos, etc. El estado establece un orden de entrega: cónyuge, hijos, luego padres. Se puede hacer en razón de la posesión efectiva. El legislador lo que hizo es facilitar la regla para evitar conflictos. Esto no se hace con los sucesores normales, sino que, con los herederos forzosos, porque los herederos normales tienen que ser determinados.

- b) **Privilegio (Art 61):** *“Gozan del privilegio del artículo 2472 del Código Civil, las remuneraciones adeudadas a los trabajadores y sus asignaciones familiares, las imposiciones o cotizaciones y demás aportes que corresponda percibir a los organismos o entidades de previsión o de seguridad social, los impuestos fiscales devengados de retención o recargo, y las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que corresponda a los trabajadores; todo ello conforme al artículo 2473 y demás pertinentes del mismo Código. Estos privilegios cubrirán los reajustes, intereses y multas que correspondan al respectivo crédito”.*

Hay un orden de prelación de créditos. Los trabajadores son los primeros en cobrarle a un empleador. El liquidador, cuando quiebra una empresa, lo primero que hace es ver los costos y después el fisco. Los trabajadores están dentro del primer orden. Hay privilegios, se pagan antes que otros acreedores. Si concurren respecto del empleador insolvente varios acreedores, entre ellos los trabajadores, para los efectos de hacer efectivos sus créditos proceden aplicar las normas sobre prelación de crédito previstas en el art. 2.470 del Código Civil.

4. FRENTE A 3EROS:

Esto se refiere a que las remuneraciones son inembargables.

- a) **Inembargabilidad** (Art 57): *“Las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables. No obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que excedan de cincuenta y seis unidades de fomento”*

Esto significa que no se puede embargar la remuneración de los trabajadores. La remuneración es inembargable salvo que sea superior a 56 UF (más o menos \$2.000.000). Las cotizaciones de seguridad social son inembargables absolutamente. Las remuneraciones son inembargables por regla general. Los acreedores no me pueden perseguir por esa plata, pero hay un tope. Hay excepciones:

- Pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas judicialmente
- Remuneraciones adeudadas por el trabajador a dependientes que hayan estado a su servicio.
- Defraudaciones, robos o hurtos cometidos por el trabajador en contra del empleador el ejercicio de sus funciones

- b) **Propina** (Art 64): *“En los establecimientos que atiendan público a través de garzones, como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, el empleador deberá sugerir, en cada cuenta de consumo, el monto correspondiente a una propina de a lo menos el 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario (...)”.*

La norma ¿Por qué se mete a regular algo que es teóricamente tema entre las partes? Porque se empezó a hacer muchos pseudo abusos respecto de este tema. Porque los restaurantes abusaban la propina como parte de la remuneración. La propina la entrega el cliente al mozo/garzón, no el empleador. El empleador no puede hacerle ningún descuento a esta. Corresponde al 10%, si el cliente acepta dar propina, el empleador está obligado a que sea del trabajador. Si se recibe por tarjeta de crédito, el empleador deberá dársela de igual manera al trabajador, no se puede descontar. La propina es parte de la remuneración del trabajador, y le pertenece. Se sugiere el 10% y es de propiedad del garzón.

5. FAMILIA DEL TRABAJADOR:

El empleador tiene la obligación de pagar el viaje del trabajador y de su familia, no paga si el viaje es por renuncia del trabajador. La mantención de la carga de los hijos.

- a) **Mantención de la Familia** (Art 59 inciso 1): *“En el contrato podrá establecerse la cantidad que el trabajador asigne para la mantención de su familia”.*

Yo tengo la obligación como empleador, que si me piden que se mantenga con la remuneración un monto que se le asigne a la familia, yo tengo que descontársela y dársela. Se puede asignar una cierta cantidad de plata para la mantención de la familia del trabajador. Esto porque antiguamente, los maridos se consideraban como “viciosos”, y existía el miedo de que se gastara toda la plata del sueldo y que la familia se quedara sin dinero, así se puede solicitar que se le pague directamente a la cónyuge.

- b) **Retención** (Art 59 inciso 2): *“El cónyuge puede percibir hasta el cincuenta por ciento de la remuneración del otro cónyuge, declarado vicioso por el respectivo Juez de Letras del Trabajo”.*

La mujer casada puede percibir hasta el 50% de la remuneración de su marido, declarado vicioso por el respectivo Juez de Letras de Trabajo o por un acuerdo pactado por las partes. Lo que busca es que la familia tenga la posibilidad de tener parte de la remuneración económica.

- c) **Viaje** (Art 53): *“El empleador estará obligado a pagar al trabajador los gastos razonables de ida y vuelta si para prestar servicios lo hizo cambiar de residencia, lo que no constituirá remuneración. Se comprende en los gastos de traslado del trabajador, los de su familia que viva con él. No existirá la obligación del presente artículo cuando la terminación del contrato se produjere por culpa o por la sola voluntad del trabajador”.*

Hay que pagarle siempre al trabajador y a su familia, los pasajes a el lugar de donde él proviene siempre y cuando el despido no sea por una causa imputable. Cuando se contrata a un trabajador extranjero sin permanencia definitiva, el contrato debe contener una cláusula en donde se establezca que se le pague el pasaje de vuelta a dicho trabajador a su país (solo a él y no a su familia). Lo que muchas veces se hace para pagar este pasaje, se ponía que los trabajadores eran de Mendoza, para pagar menos plata y disminuir los costos del pasaje. Se pacta un monto o firma de pago para cumplir con esta norma.